مبادئ تحرير القرارات

القضائية وقواعده

ذ/ أحمد حنين

رئيس غرفة بالمجلس الأعلى

تمهيد

إن تحرير الأحكام و الأوامر والقرارات القضائية من أهم الواجبات التي ألزم المشرع القضاة القيام بها، وأن إخلالهم بذلك يعرضهم للمساءلة و التآديب، فكتابة الأحكام من الشكليات الضرورية لصحة إصدارها، وهي محررات رسمية يوثق بما جاء بها من وقائع وبيانات، ولا يجوز إقامة الدليل على ما يخالفها إلا بطريق دعوى الزور، ذلك أنه لا يتصور أن تصدر شفويا لأن ذلك سيعرضها للضياع والنسيان، ولما أمكن حفظها، لذلك نجد المشرع المغربي قد نص في قانون المسطرة المدنية على شكليات صدور الأحكام والبيانات التي يجب أن تذكر بها وكيفية حفظها، فنص في الفصل 50 على ذلك بالنسبة للمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية المحال عليه بمقتضى المادة 19 من القانون المحدث لها، وكذلك الشأن بالنسبة للمحاكم الإدارية، والفصل 345 بالنسبة لمحاكم الاستئناف العادية والتجارية، و 375 بالنسبة للمجلس الأعلى: كما أوجبت المادة 39 من مدونة المحاكم المالية على المستشارين المقررين تحرير القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، و المادة 129 من نفس المدونة بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات.

لكن ما المقصود من القرارات القضائية الواردة بعنوان العرض؟ إن ذلك لا يعني القرارات الصادرة عن جهة قضائية معينة، وإنما المقصود منها هو ما يحسم به القضاء النزاع المعروض عليه، وهو كذلك ثمرة المجهود الفكري المبذول من القضاة لإنهاء الخصومة المعروضة عليهم: وقد يسمى حكما إذا صدر عن محكمة الدرجة الأولى، وقرارا إذا صدر عن محكمة الاستئناف أو عن

المجلس الأعلى أو المجلس الدستوري أو المجلس الأعلى للحسابات. و أرى أنه من الضروري الإشارة ولو باختصار شديد للتنظيم القضائي للمملكة، لمعرفة المحاكم والمجالس القضائية التي تصدر عنها الأحكام والقرارات القضائية التي سنتطرق إلى مبادئ تحريرها.

كما تعلمون كان القضاء المغربي قبل العقد الأخير من القرن الماضي موحدا، فكانت محكمة واحدة أي المحكمة الابتدائية تبث في جميع المنازعات بمختلف أنواعها، وبقوانين مختلفة فتطبق على القضايا المدنية القانون المدني، وعلى القضايا الإدارية القانون الإداري، والقضايا التجارية القانون التجاري إلخ.... وأصبح الآن التنظيم القضائي المغربي يعرف المحاكم ذات الاختصاص.

وهكذا نجد المحاكم والمجالس القضائية بالمملكة على الشكل التالي:

- محاكم الجماعات والمقاطعات.
- المحاكم الابتدائية.
- محاكم الاستئناف.
- المحاكم التجارية.
- محاكم الاستئناف التجارية.
- المحاكم الإدارية.
- محكمة العدل الخاصة.
- المحكمة العسكرية.
- المجالس الجهوية للحسابات.
- المجلس الأعلى للحسابات.
- المجلس الأعلى.
- المجلس الدستوري.

COUR SUPREME • المجلس الأعلى • ROYAUME DU MAROC • المملكة المغربية • مركز النشر والتوثيق القضائي • CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

و قد نصت القوانين المحدثة لهذه المحاكم والمجالس القضائية على اختصاصاتها، فلا مجال للتطرق إلى ذلك في هذا العرض.

إن المبادئ أو القواعد التي يجب التقيد بها في تحرير الأحكام أو القرارات القضائية تتمثل أولا في شكل الحكم أو القرار وثانيا في مضمونهما.

شكليات الحكم أو القرار

لقد نصت الفصول 50 و 345 و 375 من قانون المسطرة المدنية على الشكليات التي يجب أن تشتمل عليها الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس القضائية وهي كما يالي:

1) **المملكة المغربية.**

2) **باسم جلالة الملك.**

3) **المحكمة (المكان) التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره.**

4) **إسم القاضي أو القضاة الذين شاركوا في إصداره.**

5) **إسم ممثل النيابة العامة أو المحامي العام حسب الأحوال.**

6) **إسم كاتب الضبط الذي ساعد في إصداره.**

7) **أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم ومهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وعنوان وأسماء وصفات وموطن وكلائهم.**

8) **تجب الإشارة فيه إلى جميع الإجراءات المتخذة في القضية.**

9) **الإشارة إلى أن المناقشات كانت علنية أو سرية، وبآن الحكم قد صدر في جلسة علنية.**

01) **عرض الوقائع والدفاع و المستنتجات.**

11) **بيان الأدلة و الحجج.**

ROYAUME DU MAROC • المملكة المغربية
CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE
مركز النشر والتوثيق القضائي

21) التعليل.

31) التوقيع.

فهذه الشكليات كلها يجب احترامها في تحرير الأحكام، باعتبارها شكليات أوجب القانون احترامها، ومنها ما يتعلق بالنظام العام، ويؤدي عدم التقيد بها إلى البطلان، كعدم ذكر صدورها باسم جلالة الملك، أو اسم القاضي أو عدد القضاة الذي حدده القانون لتشكيل الهيئة الحاكمة لإصدارها، أو عدم احترام مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية: ومنها ما لا يتعلق بالنظام العام ولكن قد يضر بمصالح الأطراف، وبالتالي يؤدي إلى إبطالها.

وسنتعرض فيما يلي إلى أهم ما يجب على القاضي التقيد به في تحرير الأحكام والقرارات القضائية، وهي لغة كتابتها وميعاد تحريرها، وموضوع الدعوى وطلبات و دفوعات الخصوم، الإجراءات المتخذة في القضية، الأدلة والحجج، التعليل والنتيجة القانونية، وفي النهاية ما يجب على القاضي التآكد منه عند التوقيع على الحكم.

أولا : ميعاد كتابة الأحكام ولغتها

فمن الواجبات الملقاة على عاتق القاضي في احترام قواعد إصدار الأحكام هي كتابتها، وإذا كان قانون المسطرة المدنية لم يحدد ميعادا لتحرير الأحكام، فإن القانون المحدث للمحاكم التجارية قد نص في مادته 17 على أنه " لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا". كما أن جميع محاكم المملكة تنص في محضر جمعياتها العمومية على ضرورة تحرير الأحكام قبل النطق بها: فتحرير الأحكام قبل النطق بها له أهمية كبرى سواء من حيث تنظيم العمل القضائي أو من حيث حسن سير العدالة، ذلك أن النطق بها وهي غير محررة يؤدي إلى التراخي في تحريها نظرا للتراكم الذي ينتج عن تآخير إنجاز عمل اليوم إلى عمل الغد وهو تقصير وإهمال من طرف القاضي قد يعرضه للمساءلة التآديبية.

فإذا كان تحرير الأحكام على هذا القدر من الأهمية فإن أسلوب ولغة التحرير لا تخلو من أهمية كذلك، فاللغة هي وسيلة للتواصل والتعبير عن الأفكار، لذلك فمن أدوات مهنة القضاء ملكة التعبير، وعلى القاضي أن يسعى دائما إلى تنمية تلك الملكة، التي بدونها لا يستطيع إبلاغ الآخرين بصواب حكمه: ولغة الأحكام هي لغة قضائية لها أسلوبها ومصطلحاتها، ويجب أن تكون الكلمات المستعملة دقيقة وواضحة وسهلة الفهم لجميع الناس ومقنعة لهم، وكذلك للمحاكم و

المجالس القضائية التي تراقب الأحكام عن طريق الطعن، وللوصول إلى تحقيق تلك الغاية، يجب الابتعاد في تحرير الأحكام عن الأسلوب الأدبي، وعن العبارات الغامضة أو التي تقبل تفسيرات متعددة ولا تفي بالمقصود منها قضائيا.

ثانيا : طلبات الخصوم وموضع الدعوى:

لقد نص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على أنه " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك".

وليتسنى للقاضي تطبيق النص المذكور تطبيقا سليما يجب عليه أولا معرفة مراكز كل خصم من أطراف الخصومة، وليصل إلى ذلك عليه فحص وثائقهم شكليا قبل التطرق إلى الموضوع، وثانيا تمحيص موضوع النزاع المعروض عليه، وتحديد بكل دقة الطلبات التي يجب الفصل فيها وترك ما هو غير مجد و لا أثر له في موضوع النزاع، ولن يصل إلى المبتغى إذا لم يستوعب التسلسل التاريخي لأحداث المنازعة المعروضة عليه سواء المبسوطة في مقال الادعاء من طرف المدعي أو من جواب و دفوعات المدعى عليه، ووضع تلك الأحداث والوقائع في مسلسلها المنطقي ومعرفة مراكز الخصوم و الحجج التي يستند إليها كل طرف، وتكييف تلك الوقائع والحجج حسب النتيجة القانونية.

والقاضي الذي يستوعب كل ذلك يسهل عليه تحرير حكمه بكل سلاسة ومنطق قضائي، و لإقناع المتقاضين والهيأت القضائية بصواب حكمه عليه أن يكون حكمه عنوانا للحقيقة، ولتحقيق ذلك عليه أن يقوم بتلخيص وقائع القضية بكيفية منطقية لما توصل إليه من نتيجة منطقية.

يقول المثل المأثور " لم يكن لدي متسع من الوقت لاختصار ما أكتبه "، وبعبارة أخرى لو كان لدي متسع من الوقت لاختصرت ما أريد أن أكتبه، حقيقة أن تلخيص الكلام والاختصار فيه ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب القراءة لعدة مرات لمعرفة ما هو المطلوب البث فيه وترك ما هو مجرد إطناب لا فائدة في ذكره في وقائع القضية، إذن فالأمر يحتاج إلى قراءة وتدبير ما يقرأ، ذلك أن المتقاضين يقولون في مقالاتهم وأجوبتهم ما هو ضروري و ما هو غير ضروري في الخصومة المعروضة، وعلى القاضي قراءة الوقائع دراسة الناقد المتفحص وتصورها في ذهنه واستخلاص الأهم الذي له أثر في الخصومة المعروضة عليه، وبعد ذلك ترتيب الآثار القانونية التي تؤدي إلى النتيجة المنطقية.

ثالثا: الإجراءات المتخذة في القضية.

لتجهيز القضية مسطريا يتعين على القاضي المقرر القيام بعدة إجراءات حسب نوع القضية وتشعبها، فمنها ما يؤمر بها طبقا لمقتضيات المسطرة المدنية، ومنها ما يقوم به الأطراف بناء على طلب القاضي.

وهذه الإجراءات قد تتعلق بتوضيح طلبات الأطراف، أو مسائل تقنية لا علاقة لها بالقانون وتفسيره، كالخبرة، وفي هذه الحالة على القاضي إصدار حكم تمهيدي يتقيد فيه بشكلية إصدار الأحكام، ويبين في منطوقه المهمة المطلوبة من الخبير القيام بها، وهي مسائل علمية تتعلق بالطب والهندسة والمعمار والمحاسبة ووثائقها وعلم الأحياء، والتقييم وفحص الوثائق إلخ ... وهي إشكالات دقيقة تحتاج إلى إيضاح من ذوي الاختصاص، لوضع النزاع المعروض على القاضي في إطاره المعرفي الحقيقي، وبدونه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدل: ومنها ما يقوم به القاضي بنفسه كالانتقال إلى عين المكان والمعاينة و الاستماع إلى الشهود، واليمين المتممة أو الحاسمة. هذه الإجراءات المتخذة في القضية تجب الإشارة إليها عند تحرير الحكم بدقة وذكر ما هو ضروري في النزاع وترتيب النتائج المنطقية والقانونية عليها في حسم النزاع.

رابعا : الأدلة و الحجج:

القاضي عندما يتصور وقائع القضية بشكل واضح ويحدد طلبات الأطراف بدقة ويفهم ما هو المطلوب منه، يفحص الحجج المدلى بها في النزاع ليرتب عليها النتائج القانونية، و هذه الحجج عادة ما تكون واضحة و لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير ومنها ما يكون يحتمل ذلك، ففي هذه الحالة على القاضي أن يستخلص من مستنتجات الأطراف ودفوعاتهم رأيهم فيها، والأخذ بالرأي المنطقي الصحيح.

ومن البديهي أن يشير القاضي عند تحرير الحكم إلى الوثائق المدلى بها في النزاع وأحيانا إلى وصفها و إلى تاريخها و محررها ومكان تحريرها ومحتواها، وإلى ما قد يستنتجه منها، وإلى العمل بها أو إلى استبعادها وعدم العمل بها.

خامسا : التعليل:

إن تعليل الأحكام هي الخلاصة التي يصل إليها القاضي من النزاع المعروض عليه، وقد أوجبت الفصول 50 و 345 و 375 من قانون المسطرة المدنية تعليل الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية.

فإذا كان لقضاة الموضوع سلطة تقدير الحجج المدلى بها في النزاع المعروض عليهم، والأخذ بما يرونه صحيحا و فاعلا في حسم النزاع، ورفض ما لا يقتنعون به، فإنهم مع ذلك ملزمون بتعليل ما توصلوا إليه من نتائج قانونية في أحكامه: وتعليل الأحكام والقرارات يجب أن يكون منطقيا وغير متناقض ويشمل الرد على الطلبات والحجج، والدفوع الجوهرية الحاسمة في النزاع، فانعدام التعليل أو نقصانه يؤدي بصفة تلقائية إلى إلغائها.

سادسا : المنطوق:

و يختم القاضي نتيجة ما توصل إليه في حكمه إلى منطوقه، ويجب أن يكون منطوق الحكم منسجما مع التسلسل الطبيعي لأسبابه، وأن تكون عباراته واضحة ومنطقية، ولا تحتمل أي تأويل، ويسهل فهمها وتنفيذها.

وخلاصة القول على القاضي قبل توقيعه على الحكم أن يتآكد من شموله على البيانات الشكلية السالفة الذكر.

CENTRE DE PUBLICATION
ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

العناصر الشكلية والموضوعية

للقرارات القضائية

ذ / محمـــد فركـــت

رئيس الغرفة الإدارية المجلـــس الأعلـــى

مقـــدمـــة :

رغم ما تعرفه بعض اللغـــات في اصطلاحاتها، بإطلاق كلمات متعددة على ما يسمى بالمعنى"حكم"، كاللغة الفرنسية مثلا ، التي تميز بين كلمة "حكم" Jugement، وكلمة "قرار" Arret، وكلمة "أمر" Ordonnance، فإن مؤدى الكلمة واحد وهو " الحكم Jugement"، وهي كلمة تشمل كل قرار صادر عن هذه الهيئة القضائية، على اختلاف أنواعها من حيث التخصص أو الدرجة ، والتي تكون مؤلفة تأليفا قانونيا(1) ، في قضية عرضت عليها طبقا لقواعد مسطرية،من قاض واحد أو من عدة قضـــاة.

و قد ذهب الفقه إلى عدم اعتبار"الأحكام التهديدية" Jugement comminatoire الصادرة عن سلطة قضائية وإدارية مختلطة، في وصفها بالأحكام بالمعنى الصحيح، إذا كان الحكم التهديدي وسيلة الغرض منه حمل المحكوم عليه للقيام بالوفاء بما طلب منه(2).

أما إذا كان المقصود من الحكم التهديدي ، هو فرض غرامة في شكل جزاء مالي يمثل تعويض الضرر الحاصل للدائن(3) ، فإنه يتصف "بالحكم" بمعناه الصحيح ، وتترتب عليه كل آثار الحكم .

غير أن المجلس الأعلى، في تفسيره لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م لم يعتبر الغرامة التهديدية نوعا من التعويض عن الضرر، و قد ذهب بهذا المعنى في

قراره عدد 1301 الصادر بتاريخ 25 شتنبر 1997 ، الملف الإداري عدد 1997/5/971 ، إلى التالي:

" مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية واضحة وصريحة في أن الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ ، وليست نوعا من التعويض" .

وكل قرار صادر عن الهيئة القضائية، لا بد من توفره على عناصر محددة ، حتى يكتسب صفة "الحكم" ، وهذه العناصر هي :

أن يكون القرار متخذا في وقائع رفعت بشأنها قضية يستوجب القانون البت فيها، ضمانا لحماية حقوق خاصة أو عامة، لاتصاله بالقوانين المقررة لهذه الحقوق، أو بالقوانين الجزائية أو الشكلية.

أن يصدر القرار وفقا للقواعد المحددة في قوانين مسطرية.

أن يكون القرار مكتوبا في شكله القانوني، باعتباره وثيقة رسمية لها شكلها الخاص بها.

وقد رأينا أن نبسط في موضوعنا هذا، ملخصا لما اعتمده بعض الفقه في هذا الباب، قبل التعرض للقواعد التي حددتها بعض القوانين المسطرية بخصوص العناصر الشكلية والموضوعية للأحكام ،حتى نقف على مدى تطابق الآراء في ذلك ، واختلافها في بعض الجزئيات باعتبار نوعية وخصوصية القوانين المسطرية المطبقة ، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار بسبب الإخلال ببعض العناصر الشكلية والموضوعية المطلوبة في كل قرار قضائي ، قد يصل أحيانا إلى القول ببطلان هذا القرار ، أو يبقى الإخلال بسيطا، لا أثر له على صحة القرار القضائي من حيث حجية ما قضى به. وقد أجمع الفقه(4) على وجوب تصنيف الأحكام، بالنظر إلى إجراءات وأسباب استصدارها تجاه الأطراف، وحدد هذا التصنيف في أنواع نتيجة ما قرر لها من قواعد مسطرية.

فذهب البعض الى تقسيم أنواع الأحكام بصفة عامة إلى أحكام فاصلة في الموضوع، وأخرى صادرة قبل الفصل في الموضوع .

وينقسم هذا النوع الأخير إلى أحكام منهية للخصومة وأخرى غير منهية لها، ومن أمثلتها: (الحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة للبت في النزاع) فهو يعتبر حكما منهيا للخصومة.

و(الحكم القاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص، والقول باختصاص المحكمة في موضوع الدعوى هو حكم غير منه للنزاع).

وبناء على هذا التقسيم، تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا ينتهي بصدورها النزاع كليا أو جزئيا، غير قابلة للطعن فيها إلا بعد صدور الحكم في الموضوع .

أما الأحكام الصادرة قبل البت في الموضوع والمنهية للخصومة، فهي تقبل الطعن فيها فور صدروها متى كانت قابلة للطعن.

وعليه فتصنيف الأحكام وتقسيم أنواعها، يفرض نفسه بالنظر إلى كل الوضعيات القانونية المتمثلة في حضور الخصم أو غيبته أو في قابلية الحكم الصادر للطعن فيه، أو في موضوع الدعوى أو في جدية النزاع.

الحكم الحضوري (5) : **contradictoire Jugement**

يعتبر الحكم حضوريا متى صدر بعد حضور الأطراف والاستماع إليهم أو تقديمهم لطلباتهم أو مستنتجاتهم شفويا أو كتابة (6)، بواسطتهم شخصيا أو بواسطة وكيل طبقا لما يحدده القانون.

ومتى كانت المسطرة كتابية، فإن معيار الحضور(7) ليس هو وجود الخصم في الجلسة وإنما تقديم المستنتجات الكتابية إلى المحكمة، فالشخص الذي يحضر في هذه الحالة بالجلسة ولم يقدم مستنتجاته الكتابية يصدر الحكم عليه غيابيا رغم حضوره بالجلسة.

الحكم الغيـــابي : Jugement par defaut

يعتبر الحكم قد صدر غيابيا، إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ،ولا دليل على توصله بالاستدعاء.

ويعتبر الحكم الغيابي باطلا إذا لم تحترم في إجراءات صدوره(8) مقتضيات الفصل (40 من ق.م.م) والتي توجب ان ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم

المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ، ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا ، وقد نص الفصل 338 من نفس القانون على أنه يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة في الإجراءات أمام محكمة الاستئناف بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.

وكذلك إذا لم تحترم في إجراءات صدور هذا الحكم مقتضيات الفصل 14 من نفس القانون(9).

وأهمية التفرقة بين الحكم الحضوري والغيابي ، هو أن الحكم الغيابي يصدر بناء على تحقيق ناقص في غياب المعني بصدور الحكم ، ويعتبر بذلك حكما ضعيف القرينة على صحة البت الوارد به (10).

والحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الابتدائية ، يكون قابلا للتعرض عليه إذا لم يكن قابلا للاستئناف أمام نفس المحكمة المصدرة له ، وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 45.

وتطبق نفس هذه المقتضيات أمام محكمة الاستئناف (11) إذا تعلق الأمر بالطعن في قرار استئنافي غيابي طبقا لمقتضيات الفصل 352 من نفس القانون ، الذي يحيل على مقتضيات الفصل 130 وما يليه.

وقد أشار الفصل 133 إلى أن الطعن بالتعرض لا يمارس إلا مرة واحدة ، ولو حكم على الشخص غيابيا للمرة الثانية.

والحكم الغيابي ليس دائما قابلا للطعن ، بل هناك حالات لا يقبل فيها الحكم الغيابي الطعن بالتعرض ، خاصة إذا كان هذا الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف ، كالأوامر الاستعجالية مثلا (الفصل 153) أو حتى إذا كان الحكم غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، كالأحكام الصادرة عن حكام الجماعة أو حكام المقاطعة ، باستثناء ما نصت عليه المادة 20 من القانون المنظم (ظهير 1974) . وكذلك فإن القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى لا تقبل الطعن بالتعرض (الفصل 378 من ق.م.م) .

ويعتبر الحكم غيابيا أيضا في حالة صدوره نتيجة القيام بإجراء تعيين القيم ، وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 344

CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

(12).والحكم الغيابي متى أصبح نهائيا ، وانتهى أجل التعرض فإنه يقبل الطعن بالنقض ، (الفقرة الأولى من الفصل 353 من ق.م.م) ، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1987 تحت رقم 583 في الملف الاجتماعي عدد 91908 :

"يقبل الطعن بالنقض ضد الأحكام الغيابية بعد أن ينتهي أجل التعرض عليها"

(منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 30 السنة السابعة أكتوبر 82 ص 97).

الحكم المعد بمثابة حضوري : Jugement reputé contradictoire

أعطى المشرع هذا الوصف لبعض الأحكام الصادرة في حالات حددها في المواد (47–48 من ق.م.م). فالمدعى عليه إذا توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف ،اعتبر في هذه الحالة حكما بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

كما أنه في حالة تعدد المدعى عليهم، وعدم حضور أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله، أمرت المحكمة بتوجيه الاستدعاء من جديد إلى الأطراف مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

وقد نص الفصل 329 من نفس القانون في الفقرة الرابعة، على أنه إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إذا لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة، وحينئذ يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف والطرف المدعي أو نائبه الذي لم يحضر في الوقت المحدد للجلسة، وكان بإمكان المحكمة البت في الدعوى، أصدرت حكما يعتبر بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي.

وبالنسبة للطرف المدعى عليه الذي لم يحضر هو أو وكيله رغم توصله(13) بالاستدعاء،(14) وكان الحكم قابلا للاستئناف، فالحكم الصادر بشأنه يعتبر من حيث الوصف بمثابة حضوري.

وإذا حضر الطرف المدعى عليه ولم يدل بجوابه طبقا لمقتضيات الفصل 45 من نفس القانون اعتبر كذلك الحكم الصادر بحقه بمثابة حضوري.

أما في حالة تعدد المدعى عليهم وعدم حضور أحدهم أو وكيله، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة ، وأعيد توجيه الاستدعاء إليهم للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم إلى أن المحكمة ستبت في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة (15).

وفي كل هذا فإن العبرة من وصف الحكم من حيث كونه حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري ليس هو ما تقرره المحكمة في وصفها للحكم خطأ، بل العبرة بالواقع المطابق للنصوص المسطرية المنظمة لكل حالة على حدة، وبما تقرره لوصف الحكم.

(أنظر بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى المضمن بالفقرة :"6 ــ حضور الأطراف وتخلفهم ")

الحكم الابتدائي : Jugement en premier ressort

يعتبر الحكم ابتدائيا متى كان صادرا عن محكمة الدرجة الأولى ، وكان يقبل الطعن فيه بالاستئناف .

وقد نص قانون م.م (16) على الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى "الابتدائية" ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة وهي كالتالي:

• إذا تعددت طلبات المدعي ضد نفس المدعى عليه وكانت في مجموعها تفوق القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحد هذه الطلبات يقل عن ذلك.

• إذا تعدد الطرف المدعي أو الطرف المدعى عليه وكان طلب أحدهم يزيد عن القدر المحدد.

• إذا قدم طلب مقابل للطلب الأصلي وقدم طلب المقاصة، في نفس القضية وكان أحد هذه الطلبات يقبل الاستئناف.

• إذا كانت القضية تتعلق بحادثة شغل أو مرض مهني، وكذا المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.

• إذا كان الطلب يتعلق بالصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ حكم أو قرار، وخاصة الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمام المحكمة، وكان الطلب في الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف.

والحكم الصادر على هذه الصفة في الحالات المذكورة ، يعد حكما ابتدائيا ولو تم وصفه من طرف المحكمة الابتدائية بأنه حكم انتهائي، باعتبار أن الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي في شقه القيمي بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أي المحاكم الابتدائية وهو من النظام العام ، إذ لايجوز للأطراف أن يتفقوا بشأنه وبالتالي يكون للمحكمة أن تثيره تلقائيا(17)، ويجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المتعلق بقيمة الطلب (النوعي) ، قبل كل دفع أو دفاع(18)، وفي هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بموجب حكم مستقل أو بإضافته إلى الجوهر(19) .

وكذلك يكون حكم المحكمة الصادر بناء على تعرض الطرف المواجه بالتنازل ، حكما ابتدائيا وبالتالي فهو يقبل الاستئناف طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 121 من ق.م.م.

وبخصوص التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها فإن الأمر الصادر عن المحكمة بناء على مقتضيات الفصل 219 يكون ابتدائيا ويقبل الاستئناف طبقا لما قرره الفصل 220 من نفس القانون.

وكذلك يكون أمر رئيس المحكمة الابتدائية الذي يعطي الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين ، ابتدائيا ويقبل الطعن فيه بالاستئناف . (الفصل 322 من ق.م.م).

وقد نص الفصل 503 من نفس القانون على أن حكم التصحيح المثبت لحق مدعي الاستحقاق يصدر ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.

كما أن الاعتراضات المقدمة إلى المحكمة بخصوص التوزيع بالمحاصة يحكم فيها ابتدائيا، اعتبارا لاختصاص المحكمة بالنظر إلى مجموع المبالغ المتنازع فيها (الفصل 509).

الحكم الانتهـــائي : Jugement definitif

الحكم الانتهائي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف سواء كان هذا الحكم صادرا عن محكمة الدرجة الأولى في حدود اختصاصها القيمي، أو كان صادرا عن محكمة الدرجة الثانية .

والحكم الصادر غيابيا، متى كان غير قابل للاستئناف ، فإنه يعتبر انتهائيا ولو كان قابلا للطعن فيه بالتعرض (20).

وقد نص قانون المسطرة المدنية في الفصل 19، على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم .

ويحدد الاختصاص الانتهائي بالنظر إلى مبلغ الطلب المحدد الناتج آخرما قدمه المدعي من مستنتجات، بما في ذلك طلب التعويضات المترتبة عن الطلب الأصلي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية(21).

ويعتبر الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد مدعى عليهم ضمن الاختصاص الانتهائي للمحكمة ، متى كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد على القدر المحدد للحكم انتهائيا ، وبالتالي فالحكم الصادر بخصوص هذا الطلب يعتبر حكما انتهائيا. (22)

وكذلك يعتبر الحكم انتهائيا ، متى كان صادرا بناء على طلب أصلي أو طلب مقابل أو طلب المقاصة، وكان كل واحد من هذه الطلبات يدخل في اختصاص المحكمة الانتهائي. (23)

وإذا قدمت عدة طلبات من مدعي في دعوى واحدة وكان مجموعها لا يتجاوز القدرالمحدد للحكم انتهائيا، كان الحكم الصادر فيها انتهائيا(24).

والحكم الصادر في هذا النوع من الدعاوى من حيث القدر المحدد في طلباتها، يعد انتهائيا بحسب ما يعتبره القانون في وصفه، ولو اعتبره المدعي ابتدائيا بحسب تقديره الشخصي، أو حتى إذا اعتبرته المحكمة خطأ ، حكما ابتدائيا.

وتجدر الملاحظة إلى أنه من بين القضايا التي تكون فيها المسطرة شفوية أمام المحكمة الابتدائية ، القضايا التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة ابتدائيا

وانتهائيا، أي أن الحكم الصادر في هذا النوع من القضايا يكون نهائيا طبقا لما قرره القانون (25).

وقد نص الفصل 121 من ق.م.م على أن إشهاد المحكمة على التنازل باتفاق الأطراف يكون الحكم به نهائيا ولا يقبل أي طعن، وبالنسبة لاتفاق الأطراف على الصلح أمام المحكمة فقد ذهب المجلس الأعلى إلى أن حضور الأطراف أمام المحكمة واتفاقهم على حل النزاع وصدور الحكم بمقتضى هذا الاتفاق بحضور الأطراف، وقيامهم بتنفيذه طبقا لما ورد في ديانتهم يحول دون التمسك بعيب مسطري بخصوص شكليات التبليغ.

(قرار عدد 598 صادر بتاريخ 6 يوليوز 2000، ملف الأحوال الشخصية عدد 99/1/2/386).

وكذلك الأمر الصادر عن المحكمة بناء على التعرض على تقدير الأتعاب من طرف الخبير أو الترجمان ، يكون انتهائيا ولا يقبل الطعن بالاستئناف.

أما التعرض المقدم من الأطراف بخصوص نفس الموضوع ، إذا كان الحكم المحدد للأتعاب نهائيا، فإن الأمر الصادر بشآن هذا التعرض يكون نهائيا ولا يقبل الاستئناف(26).

ويكون نهائيا كذلك الأمر الصادر بالرفض بخصوص مقال الأمر بالأداء، وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية.

وبالنسبة للقرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى فقد اعتبرها المشرع نهائية حينما قرر عدم قابليتها للطعن فيها بالتعرض. (الفصل 378 من نفس القانون).

كما أن الفصل 416، اعتبر الحكم الصادر في المنازعة القائمة بين الأطراف بخصوص قبول الكفالة الشخصية أو النقدية، حكما قابلا للتنفيذ بقوة القانون.

ونص الفصل (503) من نفس القانون على أنه يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبرأن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.

يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.

كما أن الفصل (509) من نفس القانون ، المتعلق بالاعتراضات المقدمة إلى المحكمة بخصوص التوزيع بالمحاصة، اعتبر مجموع المبالغ المتنازع فيها بالنظر إلى الاختصاص القيمي للمحكمة الانتهائي هي المحددة لوصف الحكم بالانتهائي.

الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه :

الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية (التعرض والاستئناف)، ولو كان يقبل الطعن فيه بالطرق غير العادية، كإعادة النظر أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة أو المراجعة أو النقض.

ولا يكون التمسك بقوة الشيء المقضي به، إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وتكون قائمة بين نفس الخصوم، ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.

(قرار المجلس الأعلى عدد 257 صادر بتاريخ 11 ماي 1976، ملف الأحوال الشخصية، عدد 42110، مجلة القضاء والقانون، عدد 127، السنة السابعة عشرة، يناير 1978 ص 124).

وقوة الشيء المقضي به، لا تكون للحكم الذي تم إلغاؤه من طرف المحكمة على الحالة، ذلك أن النزاع لم يبت فيه بصفة نهائية، وبقي الباب مفتوحا لإعادة الدعوى على حالة صحيحة غير التي قدمت عليها.

(قرار مدني عدد 63 صادر بتاريخ 13 دجنبر 1967 ، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 15، السنة الثانية، مارس 1973 صفحة 4) .

ويختلف هذا النوع عن الحكم الحائز لحجية الشيء المقضى به، باعتبار هذا الأخير، صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى صواب من حيث الموضوع، وقرينته لا تقبل إثبات العكس، ومثال ذلك الحكم الصادر في الدفع الموضوعي، الذي فصل في الموضوع، وأصبح يرتب حجية الأمر المقضي، أما إذا بت الحكم في الدفع المسطري فهو لا يرتب حجية الأمر المقضي، ولو أنه يعتبر حكما قطعيا (27).

والتمسك بحجية الأحكام ، يبقى دائما نسبيا، إذ الحجية لا تلزم إلا من صدرت له أو عليه.

(قرار شرعي عدد 388 بتاريخ 21 مارس 1967، قضاء المجلس الأعلى عدد 3 السنة الأولى، دجنبر 1968 الصفحة 41).

وقد أكد المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ 29 ماي 1985 تحت رقم 1237 في الملف المدني رقم 95037 على أن : (قوة الشيء المقضي به وفق ما نص عليه الفصل 451 من ق ل ع لا تثبت إلا إذا كان الحكمان يتحدان موضوعا وسببا وأطرافا، أما إذا اختلف أحد هذه العناصر في الدعوى الثانية عن الأولى فإن المحكمة تكون على صواب لما ردت الدفع بسبقية الفصل في القضية.)

ويؤخذ من الفصل 451 المذكور ، أن حجية الحكم بمنطوقه وأسبابه تقتصر على أطرافه دون غيرهم ...

(قرار الغرفة الإدارية رقم 68 بتاريخ 14 مارس 1985 في الملف رقم 7074 / 84)

فضلا عن كون حجية الشيء المقضي به ، تستلزم كذلك اتحاد الموضوع والأطراف إذ لم يعتبر المجلس الأعلى الحكم المطعون فيه حائزا لحجية الشيء المقضي به إذا كان النزاع الحالي لا يتماثل مع النزاع السابق في اتحاد الموضوع والأطراف .

(قرار مدني عدد 220 مكرر صادر بتاريخ 23 يونيو 1971 ، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 23 ، السنة الرابعة أكتوبر 1971 ص. 24) .

CENTRE DE PUBLICATION
ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

الحكم البـــات :

هو الحكم الذي أصبح بعد صدروه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية فيها وغير العادية ، ويعتبر أقوى الأحكام .

الحكـــم القطعي :

يعتبر الحكم قطعيا متى حسم النزاع في الخصومة كليا أو جزئيا ، سواء كان غيابيا أو ابتدائيا وهو يكسب حجية كاملة إذ لا يجوز للمحكمة أن تعدل ما قضت به في هذا الحكم أو تعود إليه.

وقد يكون الحكم قطعيا ولو لم يفصل في النزاع كاملا، بل يكفي أن يكون قد وضع حدا للنزاع في بعض أجزاء الطلب، كالحكم الذي يقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة أو الأهلية وقد يكون الحكم الواحد قطعيا

(28) وغير قطعي في نفس النزاع، كالحكم الذي يقضي بأحقية المدعي في التعويض وبتعيين خبير لتقدير هذا التعويض والعبرة في تمييز هذا النوع من الأحكام بما تضمنه منطوق الحكم .

وكذلك الحكم الذي يصدر في الدفع بعدم الاختصاص، بما يجعل هذا النوع من الأحكام تقبل الاستئناف منفصلة عن الحكم البات في موضوع النزاع، وقد نصت بعض القوانين المسطرية الخاصة بالإجراءات أمام بعض أنواع المحاكم على وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وعدم جواز ضمه إلى الموضوع .

كما تم تحديد أجل البت فيه أمام محكمة الاستئناف إن تم استئنافه من قبل الأطراف.

فالمادة 13 من قانون المحاكم الإدارية، أوجبت على الجهة القضائية ، عادية كانت أو إدارية أن تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار أمامها، بحكم مستقل ولايجوز لها أن تضمه إلى الموضوع ، مؤكدة على وجوب البت في طلب استئناف هذا الحكم أمام المجلس الأعلى داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تسلم كتابة الضبط به لملف الاستئناف.

ونصت المادة 8 من قانون المحاكم التجارية على أنه :

" استثناء من أحكام الفصل 17 من ق.م.م يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام (8).

يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف.

تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف ....".

أما المسطرة أمام المحكمة الابتدائية، فقد نص الفصل 17 من ق. م .م على إمكانية بت المحكمة بحكم واحد في الدفع بعدم الاختصاص موضوع الدعوى ، إن هي رأت أنها مختصة خلاف ما قرره القانون أمام المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية من وجوب البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل.

الحكم غير القطعي، أو الحكم التمهيدي : Jugement preparatoire "provisoire"

يتفق الفقه في تعريفه لهذا النوع من الأحكام، بكونه الحكم الذي لا يحسم النزاع، بل يتعلق قضاؤه بسير الدعوى أو بالإثبات ، وقد نصت بعض القوانين المسطرية على أن الحكم التمهيدي هو الذي يمهد للحكم في موضوع الدعوى والحسم في النزاع بصفة قطعية.

فالحكم التمهيدي، المتعلق بسير الدعوى مثلا، هو الذي يصدر بضم الدفع الفرعي للموضوع أو الذي يصدر بإيداع المستندات أو الاطلاع عليها .

أما الحكم التمهيدي ، المتعلق بإجراءات الإثبات (29)، فمن أمثلته الحكم الصادر بإجراء معاينة أو بالاستماع إلى الشهود ، أو الحكم بتعيين خبير أو توجيه اليمين الحاسمة (30).

وقد يكون الحكم القاضي بتعيين خبير، حكما قطعيا، متى كان موضوع الطلب مقتصرا على تعيين خبير، كالأمر الذي يصدره قاضي المستعجلات بتعيين خبير في الدعوى.

والحكم التمهيدي القاضي بإجراء من إجراءات التحقيق لا يلزم المحكمة في شيء، ولها أن ترجع عنه ، متى ثبت لها أن الإجراء المتخذ أصبح متجاوزا أو غير مجد في حسم النزاع أو رأت أن تأمر بإجراء آخر أو تسند المهمة إلى خبير آخر إذا كان الإجراء هو تعيين خبير من أجل استيضاح الجوانب التي تظهر لها أنها تقنية أو غامضة في النزاع (31).

والمحكمة حينما تصدر حكمها تمهيديا في القضية ، لا تكون ملزمة بالتعرض في حكمها التمهيدي إلى الإجابة عن الطعون التي تمس موضوع الدعوى ، وهو ما أكده المجلس الأعلى في القرار الصادر عن الغرفة الأولى تحت عدد 97 بتاريخ 22 يناير 1969:

CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

" إن قضاة الاستئناف الذين بتوا في النازلة تمهيديا مع الاحتفاظ للأطراف بحقوقهم، لم يكونوا ملزمين بالإجابة عن الطعون التي تمس الجوهر والمدعاة من قبل المستأنف ".

(مجلة القضاء والقانون عدد 107-108 السنة الحادية عشرة مارس - أبريل 1970، صفحة 383).

وبالمقابل فإن المحكمة ليس لها أن تفصل في موضوع النزاع بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة التي يعتبر إستيفاؤها وسيلة إثبات ، تدخل ضمن إجراءات التحقيق، ذلك أن توجيه اليمين المتممة من طرف المحكمة ، ينبغي أن يصدر بشأنه حكم تمهيدي، ولا يبت في الدعوى إلا بعد تنفيذه بأداء اليمين .

(قرار مدني عدد 2360 صادر بتاريخ 19 دجنبر 1984 ، ملف مدني عدد 88947، ق م أ العدد 39. نونبر 1986 ، صفحة 63.)

وقد كانت بعض التشريعات إلى جانب الفقه تميز بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري أو الإعدادي ، وهو ما كان يطرح إشكالية صعوبة التمييز أحيانا بين النوعين، باعتبار أن أحدهما يقبل الطعن فيه بالاستئناف، وهو الحكم التمهيدي، أما الحكم التحضيري أو الإعدادي فهو لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم البات في الجوهر (32).

فبالنسبة للوضع الحالي الذي استقر عليه التشريع المغربي، بخصوص هذه الحالة، نص قانون 28 شتنبر 1947 المصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية في الفصل 140 على أنه:

" لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا وفي وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وفي نفس الآجال ... ".

وقد أكد المجلس الأعلى ، هذه القاعدة في القرار رقم 1039 الصادر بتاريخ 16 مارس 1995 ملف مدني عدد : 883099، باعتباره أن الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وفي نفس الآجال.

مؤكدا على أن استئناف الحكم البات في الجوهر يجب أن ينص صراحة على الحكم التمهيدي الذي يريد المستأنف الطعن فيه بالاستئناف.

وقد ذهب المشرع إلى نفس الموقف في قانون 10.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيث نص في المادة 401 على أنه:

" لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى ، وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف الحكم ، وكذلك الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص، ما لم يكن الأمر يتعلق بعدم الاختصاص النوعي وكان الدفع قد أثير قبل كل دفاع في الجوهر ".

وبالنسبة للمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية (33) فإن مقتضيات الفصل 140 هي المطبقة بخصوص هذه الحالة ، وذلك بمقتضى مواد الإحالة المذكورة في القانونين معا، مع مراعاة اختلاف أجل الطعن بالنسبة لأحكام المحاكم التجارية التي حددت(34)(المادة 18) أجل الطعن فيها بالاستئناف في خمسة عشر يوما (15).

ويوجد إلى جانب الأحكام التمهيدية، النوع الثاني المعتبر من الأحكام غير القطعية، وهو الأحكـــام المؤقتة، jugements provisoires، أو الأحكام التحضيرية Jugements préparatoires.

ويقصد بالحكم المؤقت الحكم الذي يكون قصده اتخاذ إجراء تحفظي لحماية حق إلى حين الفصل في النزاع بين الأطراف (35)، ومن أمثلته الحكم القاضي بتعيين حارس قضائي على العين المتنازع عليها، أو على موضوع استغلال مشترك وهو حكم يحدد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع .

قرار المجلس الأعلى رقم 489 صادر بتاريخ 30 يوليوز 1980 ، ملف مدني عدد 78851.

"أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي ومؤقت يرجع الأمر فيه إلى السلطة المخولة لقضاء الاستعجال " .

ويختلف هذا النوع من الأحكام عن الأحكام التمهيدية (36) من حيث أجل الطعن فيها إذ أن استئناف الأولى يجب تقديمه داخل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها خلاف ذلك.

وبالنسبة للمحاكم الإدارية ، فقد نصت المادة 19 من القانون المنظم لإحداثها، على أن رئيس المحكمة الإدارية ... يختص بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.

كما أن القانون المنظم للمسطرة أمام المحاكم التجارية، نص في المادة 12 على أن رئيس المحكمة التجارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية له أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، يمكنه ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية ...

والحكم أو الأمر الوقتي ليست له حجية الشيء المقضي به، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام القطعية ، فالعدول عن هذا النوع من الأحكام يبقى جائزا كلما كانت الأسباب التي أدت إلى صدوره قد زال أو تغير، وبالتالي فحجية الحكم الوقتي هي حجية مؤقتة ومرهونة باستمرار بقاء الظروف التي دعت إلى صدوره.

مما سبق يتضح أن للتفريق بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي أهمية، تكمن في عدم توفر هذا الأخير على ما هو متوفر للحكم القطعي من حجية.

وسواء تعلق الأمر في الحكم غير القطعي بسير الدعوى أو بإجراءات الإثبات، فالنتيجة واحدة.

ROYAUME DU MAROC • المملكة المغربية
مركز النشر والتوثيق القضائي
CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

الحكـــم الحقيقـــي :

كل منازعة جدية تقوم بين طرفين ويفصل فيها القضاء لمصلحة أحد أطراف النزاع، يكون فصله بواسطة حكم، يوصف بالحكم الحقيقي .

الحكـــم الصـــوري :

يصدر الحكم الصوري أو الاتفاقي (Jugement d accord) برضاء مسبق بين طرفين لعرض نزاع مختلق بينهما، باتفاق مسبق من أجل الحصول على حكم قضائي يضفي شكله على الاتفاق المبرم بينهما، مستفيدين من الاستغناء عن عناء تحرير العقد الرسمي وتوثيقه، متفادين بذلك كل طرق الطعن في هذا العقد الاتفاقي المبرم بينهما في شكل حكم صوري.

ومن الأمثلة على ذلك ، عقد الهبة الذي يريد الأطراف إضفاء شكل الحكم عليه، بادعاء من الموهوب له ملكية العقار عن طريق رفع دعوى أمام القضاء ليوافق الطرف الثاني على صحة الادعاء وتقضي المحكمة بالملكية.

ولقد اختلف الفقه في طبيعة الحكم الصوري، فاعتبره البعض مجرد عقد لوهمية الخصومة المثارة وليست له خصائص الحكم بالمعنى القانوني، ولا حجية له (37).

واعتبره البعض الآخر من الفقه حكما بالمعنى الصحيح (38) بعلة أن القانون لا يعرف أحكام صورية أو اتفاقية ، وصحة الحكم الصادر في مثل هذه الحالات متوقف على مدى جدية النزاع وحقيقة اتفاق الأطراف المراد إبرازه في شكل حكم قضائي له مميزاته التي يخصه بها القانون ، أما إذا كان الأمر يتعلق باختلاف منازعة ظاهرية يعرضها الخصوم على القضاء للحصول على حكم حسبما يرتضونه، فإن المحكمة لها أن ترفض إصدار الحكم في مثل هذه الدعوى الصورية.

وتختلف الأحكام الصورية، والأحكام التي تصدر بإثبات تنازل الخصم عن الدعوى، من حيث القوة والنتائج القانونية التي تكتسبها أحكام الإشهاد بالتنازل (39).

ROYAUME DU MAROC • المملكة المغربية
CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

العنـــاصر الشكليـــة للقرارات القضـــائية :

بالنسبة للعناصر الشكلية للقرارات القضائية، نرى أن هناك عناصر مشتركة بين جميع القرارات القضائية بالنظر إلى درجات المحاكم التي أصدرتها، والشكلية الرسمية التي يتسم بها القرار القضائي، وعناصر أخرى خاصة، يتميز بها كل قرار من حيث وصفه وتصنيفه.

وتعتبر العناصر الشكلية المشتركة هي الصنف الذي اعتبره القانون في البيانات التي حددها في قانون المسطرة المدنية، وكرر ذكرها في القوانين المسطرية الأخرى الخاصة.

وعليه نستعرض في البداية مقتضيات النصوص المسطرية التي وردت بكل من قانون المسطرة المدنية وبعض النصوص المسطرية الواردة ببعض القوانين، والتي خصصت للإجراءات الشكلية والبيانات المطلوبة في كل قرار قضائي

صادر عن المحكمة، سواء تعلق الأمر بالمحاكم العادية أو بعض المحاكم الأخرى من حيث اختصاصها ودرجاتها.

العنـــاصر الشكليـــة المشتركـــة للقـــرارات القضـــائيـــة :

بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية المطبق بصفة عامة على سير إجراءات التقاضي أمام المحاكم العادية منها والمختصة مع مراعاة ما أفرد لبعض المحاكم المختصة ، كالمحاكم الإدارية أو التجارية من إجراءات خاصة، نجد النصوص التالية:

- الفصل 43: ينص على علنية الجلسات وسرية المناقشات ، وسلطة رئيس الجلسة في حفظ النظام بالجلسة، وما خوله القانون من إمكانية القيام بإجراءات تتمثل في الحكم بالغرامة، أو طرد الخصم أو اتخاذ ما تستوجبه مقتضيات المسطرة الجنائية من مسطرة، ... إلخ .

- الفصل 50: ينص على أن الأحكام تصدر في جلسة علنية، وتحمل في رأسها العنوان التالي :

المملكة المغربية باسم جلالة الملك

وتشتمل على:

اسم الهيئة مصدرة الحكم ، اسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، اسم كاتب الضبط، أسماء المستشارين عند الاقتضاء في ا لقضايا الاجتماعية.

كما أنها تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم ، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء ، توضيح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادة التسليم.

وتتضمن كذلك الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.

ويشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.

ويجب أن تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية، أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

كما يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.

الإشارة إلى تبليغ الحكم الصادر حضوريا، والتسليم إن تم ذلك بالجلسة، وإلى إشعار الرئيس للأطراف أو وكلائهم بآن أجل الاستئناف هو ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم، في حالة قبول الحكم الصادر للطعن فيه بالاستئناف.

تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات، من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية، وإذا حصل مانع للقاضي تولى التوقيع رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع، وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي، بعد المصادقة من طرف كاتب الضبط.

أما إذا حصل المانع لرئيس المحكمة، اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع أقدم القضاة

وفي حالة حصول المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء .

وإذا حصل المانع للقاضي والكاتب في آن واحد ، أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.

من خلال استعراض محتوى الفصلين المذكورين نجد أن العناصر المطلوبة في الأحكام القضائية تآتي حسب ترتيبها كالتالي:

1 / علنية الجلسات والنطق بالحكم :

" نص قانون المسطرة المدنية في الفصلين المذكورين على أن الجلسة والمناقشات تكون علنية، وكذلك النطق بالحكم ، وقد يستوجب الأمر أحيانا أن تكون الجلسة والمناقشات سرية إذا رأى رئيس الجلسة ضرورة ذلك ، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالنظام العام أو بالأخلاق الحميدة.

وبالتالي، فالحكم الصادر بناء على مناقشات تمت بجلسة علنية أو سرية، يجب أن ينص فيه على ذلك، كما يجب أن ينص على أن الحكم قد صدر في جلسة علنية(40) .

2/ عنوان الأحكـــام :

نص قانون المسطرة المدنية ، على أن الأحكام تحمل في رأسها العنوان التالي:

المملكة المغربية باسم جلالة الملك

وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام، إذ يترتب على مخالفتها بطلان الأحكام، وقد نص الفصل 81 من الدستور على أن : " الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك ".

وأكد المجلس الأعلى في عدة قرارات على أن إغفال تطبيق هذه القاعدة يعرض الحكم للنقض، بعلة أن ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر من مظاهر السيادة، وأن الملك هو الموكول له صيانة حقوق وحريات المواطنين والهيئات والجماعات وباسمه تصدر الأحكام وتنفذ(41).

وبالتالي يجب التنصيص في طليعة الحكم على صدوره باسم جلالة الملك، وإلا كان باطلا.

(قرار مدني عدد 1960/164 صادر بتاريخ 22 دجنبر 1960 في الملف عدد 4779).

وفي قرار آخر نص على أن اسم " جلالة الملك " في طليعة الحكم له صبغة سياسية بحيث يترتب عن ذلك بطلان الحكم الخالي منه .

(قرار شرعي عدد 65 صادر بتاريخ 8 دجنبر 1958 في الملف عدد 220 ، مجلة القضاء والقانون، عدد 17، مارس 59 ص 594).

كما أكد المجلس الأعلى في قرار آخر على أن كل حكم خال من التنصيص على صدوره باسم جلالة الملك، يستوجب النقض.

(قرار شرعي عدد 495 صادر بتاريخ 8 يونيو 1959 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 27 مارس 1960 ص 187).

وقد نص الفصل 345 من نفس القانون في فقرته الثانية على أن :

" القرارات تحمل نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية " .

كما نصت المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية على أنه :

" تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك " .

ونصت المادة 19 من قانون المحاكم التجارية في فقرتها الثانية على أنه :

" تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك " .

وقد نصت المادة 101 من قانون مدونة المحاكم المالية، على أن قرارات المجلس تصدر باسم جلالة الملك، وبالنسبة للمجالس الجهوية، نصت المادة 195 من نفس القانون على أنه:

"تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها في المادة 101 إلى 107 . "

وقد اعتبر المجلس في قرار له، أن الفصل 318 من قانون المسطرة المدنية، حينما حدد البيانات التي يجب أن تتضمنها أحكام المحكمين ، لم يحل على ما هو منصوص عليه في الفصل 50 من نفس القانون ، بشأن البيانات التي يجب أن تتضمنها الأحكام، والتي تصدر عن المحاكم، وبالتالي فليس للمحكمين أن يصدروا حكمهم بإسم جلالة الملك .

ولا يجوز للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المقرر لوجوب احترام هذه القاعدة، فضلا عن كون المحكمة لها أن تثير البطلان المترتب عن عدم ذكر العنوان الذي تحمله الأحكام ،تلقائيا، باعتبار أن الأمر يتعلق بالنظام العام.

ونرى أن ما اعتبره المجلس في القرارات السابقة ، يجوز اعتماده في التطبيق ليشمل العنوان الكامل للقرارات القضائية والمكون من العبارتين:

المملكة المغربية باسم جلالة الملك

3/ تاريخ صـــدور الحكـــم:

يعتبر تاريخ الحكم من العناصر الشكلية الأساسية لما يترتب عن هذا التاريخ من آثار قانونية ناتجة عن الحكم ، وكل إغفال لذكر تاريخ صدور الحكم يجعل الحكم باطلا عملا بالقواعد العامة ،وأول ما يترتب عليه من آثار قد تؤدي إلى

إلحاق الضرر بالخصم نتيجة تبليغ الحكم الذي قد يقع للأطراف بالجلسة، بالنسبة لأجل الطعن في الحكم ، ذلك أن الفصل 50 من ق.م.م، نص على أن كاتب الضبط يبلغ حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر، وإشعارهم من طرف الرئيس بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من صدور الحكم للطعن فيه.

فإغفال ذكر تاريخ صدور الحكم عليه قد يؤدي إلى لبس في تحديد تاريخ وقوع الطعن لمعرفة ما إذا كان قد وقع داخل الأجل أو خارجه، فضلا عن قابلية الحكم الصادر للتنفيذ في الأجل المحدد لذلك قانونا، باعتبار تاريخ اليوم الذي صدر فيه.

فالفصل 428 من ق.م.م نص على أنه:

" تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل" .

وقد ذهب المجلس الأعلى إلى أن كل حكم يجب أن يتضمن تاريخ صدوره، (قرار مدني عدد 26 صادر بتاريخ 19 نونبر 1958 في الملف عدد 130، مجلة القضاء والقانون، عدد 17 السنة الثانية ، مـــارس 1959).

ويكون كذلك لإغفال ذكر تاريخ الحكم أثر سلبي في حالة التمسك بالتقادم بالنسبة للحقوق التي اكتسبت مثلا بمقتضى حكم قضائي، فقد نص الفصل 380 من ق.ل.ع على أنه:

" لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ... ".

كما نص الفصل 381 المتعلق بقطع التقادم ، على أن التقادم ينقطع :....

- بكل إجراء تحفظي ... يباشر على أموال المدين.

فلنتصور مثلا حصول الدائن على أمر قضائي بالحجز التحفظي على أموال المدين، أغفل ذكر تاريخ صدوره، كيف يمكن تحديد بداية قطع التقادم المواجه به الدائن.

وقد أكد المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1978 في الملف المدني رقم 46952 على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، الفصل 380 من ق.ل.ع .

وبخصوص تضمين الحكم للتاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي، ذهب المجلس إلى أن عدم ذكر الحكم للتاريخ الهجري، لا يعتبر سببا لنقض الحكم، ما دام التاريخ الميلادي المذكور على الحكم كاف لرفع كل التباس.

(قرار مدني عدد 181 صادر بتاريخ 8 أبريل 1970) .

وقد يحدث أن يصدر الحكم حاملا للتاريخ الهجري فقط، ففي هذه الحالة نرى أنه في غياب أي نص محدد لنوع التاريخ المطلوب تدوينه على الحكم ، فإن الحكم الصادر بالتاريخ الهجري وحده دون التاريخ الميلادي ، يكون كافيا لاحترام قاعدة إتمام البيانات المطلوبة في إصدار الحكم وفقا لمقتضيات الفصول (50-345-375) من ق.م.م .

وقد ذهب المجلس في قرار له صادر بتاريخ 8 أبريل 1970 إلى أنه يكفي ذكر أحد التاريخين الهجري أو الميلادي(41 مكرر).

4/ هيئـــة الحكـــم :

يجب طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م أن يتضمن الحكم أو القرار أو الأمر القضائي، اسم هيئة المحكمة التي شاركت في إصدار الحكم، واسم المحكمة، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره ،واسم كاتب الضبط وعند الاقتضاء أسماء المستشارين في القضايا الاجتماعية.

أقر المجلس الأعلى في الحكم الشرعي عدد 149 الصادر بتاريخ 16 يناير 1968، على أنه يجب في كل حكم صادر عن هيئة أن يعلن عن رئيسها، وأن الحكم الصادر اكتفى بذكر عدد أعضاء الهيئة دون الإفصاح عن الرئيس ، مما يعرض الحكم للنقض.

وفي قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 135 ، بتاريخ 9 يناير 1968، اعتبر فيه أن المحكمة ملزمة بالتقيد في أن يتولى الحكم في القضايا الراجعة لاختصاصها ،العدد المخصص من القضاة المحدد لها بمقتضى القانون،

فالتنصيص بالحكم على أن هيئة الاستئناف الحاكمة في القضية متركبة من أربعة أعضاء، مخالف للقانون.

وذهب المجلس في القرار الصادر بتاريخ 22 دجنبر 1994 إلى أن عدد المستشارين الذين يجب أن تتكون منهم غرفة المشورة ، كما كان الحال في قانون المحاماة القديم قبل تعديل شتنبر 1993 الذي يدل على أن المشرع أصبح يحيل على القواعد العامة في تشكيل الغرفة المذكورة، أي الفصل 7 من التنظيم القضائي، الذي يوجب أن تكون الهيئة مؤلفة من ثلاثة مستشارين، فمحكمة الإستئناف التي لم تراع هذا التغيير وبتت في الطعن المرفوع إليها في نطاق الظهير المنظم للمحاماة، بقرار صادر عن هيئة مكونة من خمسة مستشارين، بدل ثلاثة، تكون قد خالفت قاعدة لها مساس بالنظام العام، ارتكبت خرقا يثيره المجلس تلقائيا.

(قرار عدد 589، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 73 يناير/ فبراير 1995،صفحة 32)

إلا أن المجلس اعتبر الغلط المادي في الهيئة الحاكمة ، غير مؤثر على صحة الحكم إن تم تصحيحه بالبيانات الواردة في محضر الجلسة المتوفر على الشروط المتطلبة:

" إن الغلط المادي الواقع في الحكم فيما يرجع لعدد واسم القضاة الذين حضروا في جلسة الحكم يمكن تصحيحه بالبيانات الواردة في محضر الجلسة المتوفر على الشروط المطلوبة ، قرار اجتماعي عدد 139 صادر بتاريخ 13 يوليوز 1970، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 22، السنة الثالثة فبراير 71 صفحة 40".

ويعتبر محضر الجلسة الصحيح شكلا، مكملا للحكم فيما عسى أن يكون قد أغفله.

(قرار عدد 439 صادر بتاريخ 3 أبريل 1980، في الملف الجنائي عدد 64861، قضاء المجلس الأعلى ، عدد 28 السنة السادسة ، دجنبر 1891).

بل إن المجلس ذهب في قرار له، إلى أن المحضر الممضى من طرف القاضي يعتبر ورقة رسمية ، بحكم الفصل 488 من ق.ل.ع، لا يقبل التراجع عما ورد به.

(قرار 1891، الغرفة الأولى ، ملف رقم 179، بتاريخ 24 يوليوز 1985)

وبالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، يشار إلى اسم وحضور المفوض الملكي الموكول له الدفاع عن القانون والحق .

وقد نص الفصل 9 من نفس القانون على أنه:

" ... يمكن للنيابة العامة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها ".

كما يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا .

ويجب أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة ، وإلا فإن الحكم يعتبر باطلا.

وبالرجوع إلى المادة 4 من قانون المحاكم التجارية، نجدها تنص على أن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وبخصوص قواعد الإجراءات التي لم يتم التنصيص عليها في هذا القانون فإن المادة 19 من نفس القانون نجدها تحيل على القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية لتطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وبالتالي يكون ربط ما قيل موافقا للفصل 10 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:

" يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا . ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى".

وقد تكون النيابة العامة طرفا رئيسيا أو متدخلة كطرف منضم وممثلة للأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون (42) .

وباستعراض بعض قرارات المجلس بخصوص هذه القاعدة، نجدها تقرر القاعدة حسب الأحوال الخاصة بكل قضية .

فمثلا إذا كانت النازلة تتعلق بالنظام العام أو الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية ومكاتب الدولة أو الهيئات أو باقي أنواع الدعاوى المنصوص عليها في

الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب تحت طائلة البطلان أن تبلغ إلى النيابة العامة.

(قرار عدد 146 صادر بتاريخ 9 مارس 1976 ، ملف الأحوال الشخصية عدد 48319، مجلة القضاء والقانون، عدد 127، السنة السابعة عشرة، يناير 1978 ص 127) .

كما نص قرار آخر على انه في الحالة التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى قاصرا يمثله نائبه القانوني ، فإنه يجب أن يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة، وإلا كان الحكم باطلا.

(قرار رقم 267 صادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في الملف المدني 63979، مجلة المحاماة عدد 16، السنة الثانية عشرة، يوليوز-غشت- شتنبر1979 صفحة 151) .

ونص قرار آخر على أن حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي ، إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو وجد نص خاص يوجب ذلك .

(قرار رقم 285 صادر بتاريخ 2 يوليوز 1979، ملف اجتماعي عدد 72856 قضاء المجلس الأعلى ، عدد 26 ، السنة الخامسة ، أكتوبر 1980 الصفحة 113).

وفي قرار آخر للمجلس ، أكد أن الدفع بعدم وضع النيابة العامة مستنجاتها طبقا للفصل 9 من ق.م.م، دفع يختلط فيه الواقع بالقانون، مما يجعله غير مقبول أمام المجلس الأعلى.

(قرار عدد 40، الغرفة الإدارية ، ملف عدد 7100، بتاريخ 20 فبراير 1986)

ويعتبر ذكر بيان الهيئة التي أصدرت الحكم، من البيانات الضرورية، لما يترتب عن ذلك من آثار تتعلق بطريقة تآليفها وبقانونية اشتراك القضاة فيها.

وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون المتعلق بانعقاد الجلسات وصدور القرارات أمام محاكم الاستئناف، نجده لا يتضمن ذكر اسم ممثل النيابة العامة على الحكم، بل اكتفى بالإشارة إلى ذكر سماع ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، كما أنه لم يشر إلى ذكر اسم كاتب الضبط على الحكم، بل اكتفى بذكر توقيعه إلى جانب الرئيس والمستشار المقرر.

وبالنسبة للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فقد نص الفصل 573 من نفس القانون، على وجوب تضمين القرار إلى جانب أسماء القضاة الذين أصدروا القرار، اسم ممثل النيابة العامة، دون الإشارة إلى ذكر اسم كاتب الضبط.

ونعتبره من باب الإغفال الذي يجب تداركه ، إذ الثابت من الواقع الممارس أمام جميع المحاكم على مختلف درجاتها هو أن الأحكام التي تصدر عنها تتضمن اسم ممثل النيابة العامة ، واسم كاتب الضبط.

وقد ذهب المجلس الأعلى في عدة قرارات إلى تأكيد هذه القاعدة معتبرا أن كل خلل في تركيب الهيئة الحاكمة يعتبر خرقا للقانون، ذلك أن أحد أفراد الهيئة الحاكمة في القضية المنقوضة هو نفسه الذي حكم في القضية بعد الإحالة ، وفي ذلك خرق للقانون يستوجب نقض الحكم.

" قرار شرعي عدد 122 ، بتاريخ 3 يناير 1997 " .

كما أكد في قرار آخر على أن تكون الهيئة التي ناقشت القضية هي الهيئة التي أصدرت الحكم ،وأن صدور الحكم من هيئة غير التي ناقشت القضية مكتفية بالاطلاع على تقرير العضو المقرر، يعتبر إخلالا بقواعد المسطرة الجارية.

" حكم شرعي عدد 4 ، بتاريخ 24 أكتوبر 1967 " .

وفي قرار آخر، ذهب إلى أنه لا يجوز للقاضي الذي سبق له أن أعطى رأيه وأدلى بشهادته في النزاع أو نظره في الدرجة الأولى أن يتولى البت في كل النازلة مرة أخرى، وأن ذلك يعتبر خللا صريحا في تركيب الهيئة الحاكمة .

" الحكم الشرعي عدد 125 ، بتاريخ 26 دجنبر 1967 " .

5/ المحكمـــة مصدرة الحكـــم :

يعتبر ذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الواجب تضمينها للحكم الصادر ، باعتبار ان هذا البيان ضروري، بالنظر الى معرفة اختصاص المحكمة المصدرة للحكم ، سواء من حيث اختصاصها النوعي أو المكاني، وفق ما هو محدد في قانون مسطرة التقاضي، وقانون التنظيم القضائي.

وقد ذهب البعض من الفقه إلى القول بأن عدم ذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم لا يترتب عليه أي بطلان باعتبـــار أن ملف الدعوى مودع لدى كتـــابة

الضبط بها (43)، وهناك رأي آخر يتجه إلى أن البيان الخاص بالمحكمة التي أصدرت الحكم هو من البيانات الشكلية الجوهرية التي يستوجب النقص أو الخطأ فيها بطلان الحكم(44).

ونرى أن ذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، هو من البيانات التي قد يترتب عليها تعطيل حسن سير العدالة بين أطراف النزاع ، حينما يتعلق الأمر بحكم ابتدائي خاضع للطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية التي تخضع لنفوذها الترابي محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم، وبالتالي فهو من البيانات الضرورية التي توفر لمحكمة الاستئناف إمكانية البت في طعن صادر عن محكمة داخلة في نفوذها الترابي .

6/ هويـــة الأطـــراف :

يعتبر من العناصر الشكلية للحكم ذكر أسماء الأطراف الشخصية والعائلية ، وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم ، وكذلك اسم وصفات وموطن الوكيل، وإذا تعلق الأمر بشركة وجب ذكر إسمها الكامل ونوعها ومركزها، وهذه البيانات ضرورية لاستكمال الحكم شكله القانوني، باعتبارها جوهرية، ويترتب عن إغفالها بطلان الحكم.

وقد أكد المجلس الأعلى على وجوب احترام هذه القاعدة المسطرية في قرارات متعددة، بصياغات مختلفة :

مركز النشر والتوثيق القضائي
CENTRE DE PUBLICATION
ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

• يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب النقض الحكم الذي لا تذكر فيه أسماء المتداعين ومحل سكناهم ...

• (قرار عدد 503 صادر بتاريخ 15 يونيو 1959 ، مجلة القضاء والقانون، عدد 26 السنة الثالثة ، فبراير 19601 ص 109).

• يجب أن يحتوي الحكم على بيان أسماء الفريقين وصفاتهما في الدعوى وعناوينهما وإلا كان باطلا(45).

(قرار مدني عدد 61/302 صادر بتاريخ 27 مارس 1961 ، ملف عدد 6713) .

وبالرجوع إلى كل من الفصلين 50 و 345 من ق. م.م نجدهما وإن نصا على وجوب ذكر هذه البيانات ، لم يحددا الموضوع الذي يجب أن تذكر فيه، ولا

كيفية كتابتها، بل يكفي وجودها في الحكم إلا أنه إذا كان هناك أي إغفال بخصوص هذه البيانات وكان بالحكم ما يفيد معرفتها، فإن هذا الإغفال لا يترتب عنه بطلان الحكم .

وهناك قرار آخر أكد على أن طبيعة الأحكام تقتضي تعلقها بجميع من توجهت عليهم الدعوى، ويخالف هذه القاعدة الحكم الذي يخصص منطوقه ببعض المدعى عليهم ويسكت عن الآخرين.

(قرار الغرفة الأولى ، القسم الشرعي عدد 63/231 صادر بتاريخ 18 فبراير 1963 في الملف 5816، مجلة القضاء والقانون عدد 59–80–61، السنة السادسة مايو- يوليوز 63 ص 537).

وقد نص كذلك قرار ثان صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30 دجنبر 1969 على أنه:

" يكون قد خرق قاعدة جوهرية للمرافعات وبالتالي تعرض للنقض الحكم الذي لم يبين أسماء وعناوين طرفي الدعوى مقتصرا على قوله ، صرح المدعي في مقاله ... ثم قال وأجاب المدعى عليه ... "(46).

والبيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، لا تكون إلزامية دائما إذ يقع أحيانا إغفال بعضها،ولا يكون لهذا الإغفال أي ضرر على الخصم، مما يجعل تمسك هذا الأخير بذلك غير مبني على أساس ،خاصة إذا تعلق الأمر ببيانات إضافية.

وقد ذهب المجلس الأعلى بهذا الخصوص في بعض قراراته إلى تأكيد هذا المنحى.

القرار المدني عدد 128 صادر بتاريخ 28 يناير 1970، قضاء المجلس الأعلى عدد 19، نونبر 70 ص 4 السنة الثالثة:

" تكون غير مبنية على أي أساس الوسيلة المستدل بها من عدم بيان الحكم لمهنة الأطراف إذا لم يتضرر الطالب من ذلك الإغفال " .

القرار الصادر بتاريخ 16 مارس 1970، الغرفة الاجتماعية، تحت عدد 38، مجلة القضاء والقانون، عدد 117 السنة الثانية عشرة ص 376 :

" لا يتضرر الخصم من إغفال الحكم لبيان حرفة الطرفين ".

إلا أن المجلس الأعلى في قرار آخر، وبخصوص نفس البيان ذهب إلى أن إغفال بيان حرفة الأطراف في الحكم يصلح لأن يكون سببا لإعادة النظر متى أدى إلى خلل في تحقيق هوية الأطراف .

(قرار مدني عدد 95 صادر بتاريخ 31 دجنبر 1969، قضاء المجلس الأعلى، عدد 14، السنة الثانية فبراير 70 ص 30).

وفي قرار آخر أكد المجلس الأعلى على ان الوسيلة تكون غير مقبولة إذا استندت الى إغفال الأسماء العائلية للأطراف، وكان هذا الإغفال لم يوقع في لبس وجهل شخصية الأطراف ، لأنه لم يفوت على الطاعن مصلحة.

(قرار اجتماعي عدد 157 صادر بتاريخ 26 يوليوز 1972، مجلة القضاء والقانون عدد 124، السنة الثالثة عشرة صفحة 175) .

ونرى أنه إلى جانب وجوب تضمين الحكم لهوية أطراف النزاع ووكلائهم، أوجب قانون المسطرة المدنية بالمقابل على الطرف المدعي أن يبين في مقال دعواه أو المحضر المصرح بمضمونه الأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وأسماء وصفات وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر إسمها ونوعها ومركزها (47).

وقد ذهب المجلس الأعلى إلى تأكيد هذه القاعدة في القرار الصادر بتاريخ 16 يناير 1967، ونص على وجوب بيان الطرفين، إذ لا يتأتى للمجلس الأعلى بيان صفات الخصوم وحرفهم وعناوينهم إلا بعد أن يقوم الطالبون ببيانها في عريضتهم (48).

كما نص في قرار آخر صادر بتاريخ 7 نونبر 1967 على أنه: " لا بد في كل دعوى من أن تشتمل على أركانها التي منها معرفة المدعي والمدعى عليه (49).

وذهب المجلس إلى أن مجرد تقديم الإستئناف الخالي من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م، والمتعلقة بذكر الوقائع وأسباب الإستئناف، يؤدي إلى البطلان .

(قرار عدد 2806 ، صادر بتاريخ 4 دجنبر 1985 ، ملف مدني عدد 466 91)

وقد يلزم الطرف أحيانا في بعض أنواع الدعاوى ، إضافة إلى البيانات المطلوبة في مقال دعواه، أن يكون مقاله مصحوبا بوثائق محددة لضمان قبول دعواه، وأن يلتزم بسلوك مساطر خاصة متى كانت مطلوبة قانونا.

فالمادة 21 من قانون 41/90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، نصت على أنه: " يجب أن يكون طلب الإلغاء مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم، أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم، إن كان رفضه ضمنيا ."

كما نصت المادة 23، فق 4 من نفس القانون، على أنه إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية، فإن طلب الإلغاء لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد إستنفاد هذا الإجراء، وداخل نفس الآجال.

والفقرة 6 من نفس المادة، نصت على أنه : " لايقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية، إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.

7- حضور الأطراف أو تخلفهـــم :

يجب أن يتضمن الحكم الإشارة إلى حضور أطراف النزاع أو تخلفهم، مع ذكر التوصل بالاستدعاء الثابت من شهادة التسليم، أو عدم التوصل، وفي الحالة التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف ،تعين المحكمة عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء (50).

ومن الآثار القانونية التي تترتب على هذا البيان هو وصف الحكم من حيث صدوره حضوريا كان أو غيابيا أو بمثابة حضوري أو في حق قيم، إذ بصحة هذا الوصف تترتب آثار أخرى بالنسبة للطعن في الحكم وفق ما تقتضيه فصول قانون المسطرة المدنية أو غيرها في هذا الشأن (51).

وقد يحدث أحيانا أن يتضمن الحكم وصفا غير حقيقي نتيجة خطأ مادي، إلا أن العبرة تبقى بالوصف الحقيقي للحكم.

وقد ذهب المجلس الأعلى في قراره المدني الصادر بتاريخ 8 أبريل 1970 تحت عدد 181، إلى تأكيد ذلك.

(مجلة القضاء والقانون عدد 117 السنة الثانية عشرة صفحة 369، قضاء المجلس الأعلى ، عدد 17 السنة الثانية ماي 1970 الصفحة 14).

وأكد كذلك في قرار آخر أن الصفة الحضورية أو الغيابية للأحكام يحدده القانون، ولاعبرة بالوصف الوارد بالحكم إذا كان مخالفا للقانون.

(قرار الغرفة الجنائية عدد 3836 ، صادر بتاريخ 31 مايو 1988 ، ملف عدد 87/12820)

وحضور الأطراف أو تخلفهم هو نتيجة توجيه الاستدعاء إليهم وإعلامهم بتاريخ الجلسة ، وفق ما يقتضيه القانون.

فالمحكمة ملزمة باستدعاء طرفي الدعوى للحضور بالجلسة التي سيقع أثناءها النظر في الدعوى ، وكل إخلال منها بهذا الإجراء يجعل الحكم الصادر عنها باطلا.

(قرار مدني عدد 508 صادر بتاريخ 15 يونيو 1959، مجلة القضاء والقانون عدد 26، السنة الثالثة فبراير 1960 الصفحة 110).

وجاء في قرار آخر صادر عن المجلس، التأكيد على وجوب توجيه الاستدعاء إلى طرفي النزاع، وتحقق المحكمة من انهما قد توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية.

(قرار مدني عدد 61/242 صادر بتاريخ 30 يناير1961 في الملف عدد 6384، قضاء المجلس الأعلى ، نشر كلية الحقوق الرباط، سنة 64 صفحة 96).

ويجب أن يكون توجيه الاستدعاء إلى محل السكنى الحقيقي، الذي في مقال الدعوى، قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 17 يناير1967 تحت عدد 132 (حكم شرعي) .

واستدعاء الأطراف لا يكون إلا وفق مسطرة تبليغ المقال أو المذكرات المدلى بها ، ضمانا لمبدأ حق الدفاع ، حتى يتمكن الخصم من الجواب عن مستنتجات المدعي أو المستأنف.

وهو ما أكده المجلس في قراره :

"كان على المحكمة وقد قدم لها المستأنف بيان وجه استئنافه للحكم الابتدائي أن تمكن المستأنف عليه من ذلك البيان ليجيب عنه، وبما أنها لم تفعل ، فإنها قد حرمت المستأنف عليه من هذا الحق المسطري وعرضت حكمها للنقض" .

(قرار شرعي عدد 90 ، صادر بتاريخ 20 يناير1970) .

واستثناء لهذه القاعدة ، هناك بعض الأوامر القضائية التي لا تتضمن إلا هوية الطرف الطالب، وذلك كلما تعلق الوضع باستصدار بعض الأوامر التي تدخل في نطاق اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصلين 148 و 149 من ق.م.م، كالطلب الرامي إلى إثبات حال، أو إجراء خبرة ،إذ في هذه الحالة لا يوجه الطلب في الغالب ضد أي طرف معلوم.

8- توقيـــع الحكـــم :

يعتبر توقيع الحكم من العناصر الشكلية الأساسية التي تضفي على شكلية الحكم رسميتها ،وهو عنصر مشترك بين جميع أنواع الأحكام وشرط ضروري لصحة الحكم ، ونفاذه.

ويجب أن يكون توقيع الحكم من القاضي وكاتب الضبط، أو من رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، حسب الأحوال.

وقد تعرض الفصل 50 من ق.م.م إلى الحالات التي يتعذر فيها توقيع الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، والفصل 345 من نفس القانون بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية .والفصل 375 من نفس القانون إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن المجلس الأعلى.

وقد عالجت هذه الفصول كلها حالة تعذر توقيع الحكم أو القرار من أحد أطراف الهيئة مصدرة الحكم فبالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ، إذا عاق القاضي مانع لتوقيعه ، أمضاه رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع ، وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه، وأن المنطوق مصادق عليه من طرف كاتب الضبط.

وإذا حصل مانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع على الحكم أقدم القضاة ،أما إذا حصل المانع لكاتب الضبط ، ذكر القاضي ذلك عند الإمضاء.

وفي حالة حصول المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد ، أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل إعادة المناقشة من جديد وإصدار الحكم.

أما إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة الدرجة الثانية (محكمة استئناف)، وعاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار، وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة أقدم مستشار شارك في الجلسة ،وكذلك إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.

وينص في القرار على هذا الحلول في التوقيع .

وإذا حصل المانع لكاتب الضبط ، اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع ، وفي حالة حصول المانع للقضاة ولكاتب الضبط، أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد .

وتطبق نفس المسطرة المطبقة أمام محكمة الاستئناف في حالة حصول مانع لأحد الموقعين على القرار الصادر عن المجلس الأعلى (الفقرة الأخيرة من الفصل 375 من نفس القانون).

وبالرجوع إلى القوانين المحدثة للمحاكم الإدارية ، والمحاكم التجارية، فإنها تحيل على مقتضيات المسطرة المدنية لتطبيق القواعد المقررة فيها (52).

العنـــاصر الشكليـــة الخـــاصة :

إلى جانب العناصر الشكلية المشتركة للقرارات القضائية بين مختلف أصنافها بالنظر إلى الجهات الصادرة عنها من حيث درجتها واختصاصها ، هناك عناصر شكلية اخرى خاصة ، تنفرد بها بعض القرارات القضائية دون غيرها باعتبار نوعية القرار من حيث تصنيفه أو المحكمة المصدرة له من حيث اختصاصها الخاص بنوع معين من القضايا ، كالمحاكم الإدارية ، والمحاكم التجارية ، أو الجهة القضائية المكتسبة لصبغة خاصة كالأوامر الاستعجالية ، أو الأوامر

الخاصة بتقدير الأتعاب مثلا وغيرها الموكولة إلى رئيس المحكمة ، درجة أولى كانت أو درجة ثانية.

قرارات محكمة الاستئنـــاف :

بالرجوع إلى ما أشار إليه الفصل 375 من ق.م.م، نجد ان قرارات محكمة الاستئناف، تتضمن إضافة إلى العناصر الشكلية المشتركة، بيانات أخرى لم يتم التنصيص عليها في مقتضيات الفصل 50 الخاص بأحكام محاكم الدرجة الأولى وتم التنصيص عليها في فصول الباب المتعلق بقرارات محكمة الاستئناف بتعبير أشد تخصيص .

أ- علنيـــة الجلســـات :

وردت العبارة المتعلقة بعلنية أو سرية الجلسة، في الفصل 34 الخاص بانعقاد الجلسة أمام المحكمة الابتدائية تعطي رئيس الجلسة إمكانية الأمر بإجراء المناقشات في جلسة سرية ، إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة ، دون أن تحدد درجة وأهمية ذلك، وهو خلاف ما ذهب إليه الفصل 339 من نفس القانون ، حينما أكد على أن للمحكمة أن تآمر بسرية عقد الجلسات، إذا كانت علنيتها "خطيرة" بالنسبة للنظام العام، أو للأخلاق الحميدة.

ونرى أنه لا داعي لتخصيص هذه العبارة بكلمة "خطيرة" والتي هي أشد تحديدا من عبارة "استوجب الأمر ذلك"، ولو اتحد التعبير بخصوص هذه الحالة في الفصلين معا ، لكان أفضل .

ب- تقرير المستشـــار المقـــرر:

أشار الفصل 345 المذكور ضمن البيانات الواردة به والمطلوب تضمينها للقرار الصادر عن المحكمة ، إلى ذكر وقـــوع تلاوة تقرير المستشـــار المقـــرر عند الاقتضـــاء أو عدم وقوع تلاوته بإعفاء من الرئيس، وبدون معارضة من الأطراف ، وهو التقرير المشار إليه في الفصل 243 من نفس القانون، والذي ينص على وجوب تحرير المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيقا طبقا للفصلين 334-335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ....

وقد كان هذا الفصل قبل تعديل 10 شتنبر1993، يشير إلى تلاوة التقرير المنجز من طرف المستشار المقرر ، وهو ما تم العدول عنه في التعديل المذكور ، إلا أن تعديل 10 شتنبر1993 حينما تعرض لمقتضيات الفصل 45، المتعلقة بالمسطرة الكتابية أمام المحاكم الابتدائية ، و أحال على المقتضيات المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول الخاصة بالمسطرة الكتابية ، ومن ضمنها الفصل 342 المتعلق بتحرير المستشار المقرر للتقرير الكتابي لم يحل على المقتضيات الواردة بالفصل 345 ، والمخالفة في بعضها لمقتضيات الفصل 50، ومنها ذكر وقوع تلاوة التقرير أو عدم تلاوته ضمن البيانات المطلوبة في الحكم.

ونظرا لما كان يحدثه إغفال الإشارة الى تلاوة التقرير طبقا لمقتضيات الفصل 342 من استصدار قرارات عن المجلس الأعلى ناقصة للأحكام بسبب ذلك ، عدل المشرع عنها في تعديل 10 شتنبر1993.

وقد أكد المجلس الأعلى ذلك في قراره المدني الصادر بتاريخ 1997/5/28 تحت عدد 3217 في الملف عدد 93/3848 :

"تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر لم يعد من مشتملات الفصل 342 من ق.م.م بمقتضى تعديل 1993/9/10 ذي الأثر الفوري " .

ج – محاضر إجراءات التحقيق :

من ضمن البيانات المطلوب تضمينها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ، أشار الفصل 345 المذكور، إلى أنه تقع الإشارة في القرار عند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق.

وهذه الإجراءات هي المنصوص عليها في الفصل 336 والذي يحيل على مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث من نفس القانون مع مراعاة أن إجراءات التحقيق أمام محكمة الاستئناف تقرر بأمر من المستشار المقرر ، أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر ،أو بقرار صادر في جلسة علنية.

كما أشارت مقتضيات هذا الفصل إلى أن المستشار المقرر يقوم بالوقوف على عين المكان، وتجرى الأبحاث أمامه، ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها .

وقد أحال الفصل 45 على هذه المقتضيات بخصوص تطبيق المسطرة الكتابية أمام المحكمة الابتدائية بمقتضى تعديل 10 شتنبر 1993 .

د – غرفة المشـــورة :

نصت الفقرة الثانية من الفصل 345 المذكور، على أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يشار فيها إلى أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة.

ورغم إحالة الفصل 45 بعد التعديل على مقتضيات الفصلين 334 و 336 والمتضمنين للإشارة الى غرفة المشورة ، فإن البيانات المذكورة في الفصل 50 بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ، بقيت كما هي ، ولم تتم الإحالة بخصوص هذا البيان على مقتضيات الفصل 345 المذكور.

هـــ- حضـــور الأطـــراف :

بالنسبة لمقتضيات الفصل 50 ، نص في فقرته الثالثة على أن الحكم يوضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة الى شهادة التسليم باعتبار أن الأمر أمام المحكمة الابتدائية يتعلق بالمسطرة الشفوية إلى جانب المسطرة الكتابية، وهو ما لم يتم التنصيص عليه ضمن البيانات المذكورة في الفصل 345 ،إذ أن المسطرة أمام محكمة الاستئناف كلها كتابية، والعبرة في صدور الحكم أمام محكمة الاستئناف ليست بحضور الأطراف، بل بما قدم من مقالات الأطراف ومذكراتهم ، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة ، وغابوا عن الحضور، (الفصل 42 والفصل 343)، ويبقى من حق الأطراف أمام محكمة الاستئناف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية . (الفصل 342).

إلا أن هناك استثناء مما هو مقرر في وجوب المسطرة الكتابية أمام محكمة، وذلك إذا تعلق الأمر بالبت في القضايا الاجتماعية، إذ يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، ويجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان، تعيين من ينوب عنهما.

كما يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف، ويمكن أيضا تمثيلهم، ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من المحكمة.

ويمكن كذلك للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن تأذن لهم المحكمة بطلب الصلح أو الدفاع أمامها .

وللأطراف أن يضعوا ملاحظاتهم على ورق عاد .

وقد نص على هذه المقتضيات كل من الفصلين 275 و 276 من ق.م.م ، وهي التي تطبق كذلك أمام محكمة الاستئناف بمقتضى الفصل 287 من نفس القانون المتعلق بمسطرة استئناف الحكم الصادر في القضايا الاجتماعية .

الفقرة الثالثة من الفصل 287 : "تطبق مقتضيات الفصلين 275 و 276 المتعلق بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم" .

هذا وقد أشار الفصل 345 ،كذلك ضمن البيانات المطلوبة ، إلى أنه إذا تعلق الأمر بشركة، يذكر في القرار اسمها الكامل ونوعها ومركزها ، وهو إغفال سجل وقوعه بمقتضيات الفصل 50 المتعلق ببيانات حكم محكمة الدرجة الأولى، ننتظر أن يستدرك في أي تعديل مستقبلي لتحيين قانون المسطرة المدنية .

الأوامـــر الاستعجـــاليـــة :

نص الفصل 149 من ق.م.م على أن رئيس المحكمة يبت بصفته قاضيا للمستعجلات في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي ،بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل 148 المتعلق بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات، والتي يمكن لرئيس المحكمة أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات .

وقد تصدر هذه الأوامر في غياب الأطراف (53) وبدون حضور كاتب الضبط ، كما يمكن تقديم الطلب بشأنها كلما توفرت عناصر الاستعجال القصوى في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل، وتقدم الى القاضي بموطنه أو إلى مقر المحكمة ، ويبت فيها حتى في أيام الآحاد وأيام العطل .

وعليه فهذا النوع من الأوامر القضائية المستعجلة، يكون له شكل خاص في التحرير والبيانات التي يتضمنها فضلا عن كونها قابلة للتنفيذ بقوة القانون ، وللقاضي أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر إذا كانت هناك ضرورة قصوى تستوجب ذلك .

وقد أشار الفصل 491 إلى أنه يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.

كما أشارت المادة 19 من قانون 41/90 ، إلى أن رئيس المحكمة الإدارية يختص هو أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.

والمادة 20 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، أشارت إلى أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الإختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية.

وأهم الإختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية ، هي المحددة بمقتضى الفصلين، 148 و 149 من ق م م .

أوامـــر وأحكـــام قضـــائيـــة مختلفـــة :

نص قانون المسطرة المدنية على إمكانية إصدار أوامر قضائية يتولى إصدارها رئيس المحكمة في وضعيات خاصة ، لها صفات خاصة ، ولا يستوجب الأمر تقيدها بالبيانات المطلوبة في الأحكام العادية، ومنها على سبيل المثال :

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بخصوص تعرض الخبير أو الترجمان على الأمر المحدد للأتعاب (الفصل 127)، وهو أمر لا يقبل الاستئناف .

الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية ، بخصوص تعرض الأطراف على تقدير المصاريف (الفصل 129)، لا يقبل هذا الأمر الاستئناف.

الحكم الذي يأمر بالبحث طبقا لمقتضيات الفصل 72 من نفس القانون، إذ نص على أن هذا الحكم يتضمن إلى جانب ذكر وقائع البحث، استدعاء الأطراف للحضور ،وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين ....

الحكم الذي يقرر وقوف المحكمة على عين المكان، منفردة أو بصحبة خبير تعينه لمصاحبتها.

(الفصلان 67-68).

الأمر الصادر في إطاره مسطرة الأمر بالأداء (المادة 22 من قانون المحاكم التجارية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية ، (الفصل 158) "إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء مع الصوائر" .

الأمر الصادر بالتصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها (الفصول 217 إلى 220) ، يقبل الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف .

الأمر الصادر بتسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته (الفصل 263)، تبت المحكمة بأمر غير قابل للطعن.

الحكم الصادر بالتصريح بالوفاة في حالة انصرام أكثر من ثمانين سنة على ازدياد الغائب .(الفصل 266).

وبالنسبة للقضايا الاجتماعية ، فقد نص الفصل 283، على أن الحكم الصادر يتضمن بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 ما يلي :

- التنصيص على إجراء محاولة التصالح .
- أسماء الشهود وأداء اليمين .
- وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها.
- النقط الواجب البت فيها .
- وينص علاوة على ذلك :

في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية :

- تاريخ الحادثة.
- تاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد.

ROYAUME DU MAROC • المملكة المغربية
CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

• جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد.

وفي قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات ،على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.

• الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بناء على طلب التجريح المقدم ضد قاض (الفصل 296).

• الحكم بالغرامة الصادر على طالب التجريح الذي خسر دعوى التجريح. (الفصل 267).

• الحكم الصادر بغرفة المشورة بخصوص طلب الفصل في تنازع الاختصاص والذي يتم دون حضور الأطراف أو وكلائهم.

(يقبل الحكم الطعن بالنقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى).

• ونشير كذلك إلى الأمر الذي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بإعطاء الصيغة التنفيذية نهائيا لحكم المحكمين ، أو عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، (الفصل 322)، والى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات (الفصل 324).

ROYAUME DU MAROC
CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

• القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص الأقوال الصادرة عن المحامين والتي تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، و يصدر هذا القرار مستقلا عن القرار الصادر في القضية المعروضة، ويقضي بعقوبات تأديبية بالإنذار والتوبيخ وحتى الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين أو ستة أشهر في حالة العود في نفس السنة (الفصل 341).

وقد ذهب المجلس إلى أن إهانة هيئة المحكمة ، تعتبر خروجا عن الحق في الدفاع، ولا مجال للاحتجاج لا بقانون هيئة المحامين ولا بقانون الصحافة ، وأن جريمة إهانة هيئة المحكمة نص عليها الفصل 341 من ق.م.م.

(قرار عدد 3501–17 أبريل 1984 ملف جنحي عدد 16814) .

أما المخالفات المرتكبة من طرف المحامي في مذكرته المدلى بها أمام المحكمة ،لا يمكن مناقشتها بالجلسة في غياب المحامي وبالتالي تعتبر إجراءات المتابعة

المتخذة في إطار مقتضيات الفصل 341 من ق.م.م ، على هذه الطريقة هي إجراءات باطلة .

(قرار محكمة الاستئناف بمراكش 228 بتاريخ 25 يناير 1989 : أورده محمد بلهاشمي: رسالة المحامي عبر التاريخ ج 2 ص 266).

• القرار الصادر عن المجلس الأعلى بغرفة المشورة من طرف الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع (الفصل 384) المقدم من طرف الوكيل العام أمام المجلس الأعلى.

• القرار الصادر عن المجلس الأعلى للبت في طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع المقدم من أي شخص طرف في النزاع (الفصل 383) ، ينظر في المقال بغرفة المشورة طبقا لمقتضيات مسطرة تنازع الاختصاص (388–389–390) .

• القرار الصادر عن المجلس الأعلى في قبول مخاصمة القضاة (الفصل 397).

• القرار الصادر عن المجلس الأعلى في دعوى المخاصمة ، من طرف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة التي تبت في قبول الطلب . (الفصل 400).

• الحكم الصادر في حق الغير المحجوز لديه طبقا لمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م .

• الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لإيقاع الحجز الارتهاني لضمان الأكرية المستحقة (الفصل 497).

• الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتصحيح الحجز الارتهاني. (الفصل 499).

• الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية للإذن فيه بالحجز الاستحقاقي (الفصل 500).

• الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبة المثارة أمامه بخصوص الحجز الاستحقاقي المأذون بإجرائه من طرفه . (الفصل 501).

ROYAUME DU MAROC • المملكة المغربية
CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

• الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخصوص الاعتراضات المرفوعة ضد مشروع التوزيع المهيأ من طرف رئيس المحكمة الابتدائية .(الفصلان 508 – 509) .

• الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالإذن بالحيازة لنازع الملكية في إطار القانون رقم 81.7 (6 مايو 1982) المتعلق بنزع الملكية . (لا يقبل الطعن بالتعرض ولا بالاستئناف) "الفصل 32 من القانون المذكور" .

• الحكم القاضي بنقل الملكية وتحديد التعويض المستحق للمنزوع ملكية أرضه. (لايقبل الطعن بالتعرض ، ويقبل الاستئناف).

• ورغم وصف هذا الحكم بكونه ابتدائي ، فهو قابل للتنفيذ والطعن فيه لا يوقف التنفيذ (الفصل 33 من القانون المذكور أعلاه) .

• الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بشآن الخلاف الواقع بين المستفيد من الاحتلال المؤقت والمالك (الفصلان 54 و55 من نفس القانون).

• الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بشأن تقدير زائد القيمة المكتسب لتقدير التعويض المستحق. (الفصل 62 من نفس القانون).

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة للأحكام التي لها صفة خاصة حسب المواضيع المختلفة التي تكون موضوع البت فيها من طرف المحكمة المختصة ، وتتضمن بياناتها ، إضافات على البيانات المحددة بمقتضى الفصلين 50 و 345، أو تنقص عليها مقتصرة على بيانات محددة بفصول أخرى حسب نوعية القضية.

قرارات المجلس الأعلـــى :

طبقا لمقتضيات الفصل 375 من ق . م . م يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية " باسم جلالة الملك " وتتضمن لزاما فضلا عن تعليلها والإشارة فيها إلى النصوص المطبقة،البيانات التالية :

• هوية الأطراف كاملة.

• المذكرات المدلى بها والوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف.

• أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر.

• اسم ممثل النيابة العامة.

• تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة.

• أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.

ويوقع أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، وإن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون.

وقد تثار مسألة الصفة ، في طلبات النقض المرفوعة أمام المجلس الأعلى، مما يجعلها غير مقبولة إذا قدمت من غير ذي صفة ، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار عدد 56، الصادر بتاريخ 21 مارس 1975 (53 مكرر) : " عدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف هيئة المحامين إذا لم تكن طرفا في المرحلة الاستئنافية " .

5- قرارات المجلس الأعلى الصادرة في إطار قانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية :

نصت المادة 45 من قانون 14/90 على أن أحكام المحاكم الإدارية تستأنف أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية)، وأن هذا الاستئناف يجب أن يقدم وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إليه الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية وطبقا لهذه المسطرة، فإن المجلس الأعلى يمارس عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه، كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية، ويزاول رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين من قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها (المادة 46) .

كما نصت المادة 47 من نفس القانون على أن أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية تطبق أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه .

وبالتالي فإن الفصول المحال عليها، لم تتضمن من بينها الفصل 345 من نفس القانون المتعلق بجلسات وصدور قرارات محكمة الاستئناف، والبيانات المطلوب تضمينها في هذه القرارات . والإحالة التي تمت بمقتضى المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية نصت على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وبالتالي فهي لا تعني المجلس الأعلى، وعليه يبقى النص المطبق بخصوص القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في استئنافات محاكم المحاكم الإدارية هو الفصل 375 من قانون المسطرة ، المتعلق بصدور قرارات المجلس الأعلى والبيانات الواجب تضمينها فيها.

6 – الرســـوم القضـــائيـــة :

من العناصر الشكلية الأخرى التي تتضمنها القرارات القضائية ، والتي نراها تكمل البيانات المطلوبة في كل قرار قضائي ، هو ذكر الحكم لمراقبة أداء الرسم القضائي سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن ، حتى يستوفي لشرط من شروط القبول المبدئي ، ذلك أن الفصل الأول من مدونة التسجيل والتنبر، والمضمنة في الملحق الأول المتعلق بالأحكام المطبقة على المصاريف القضائية نصت على أنه :

" تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه ..... الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق".

CENTRE DE PUBLICATION
ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

كما نص الفصل 5 على أن: " كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم .... يجب أن يؤدي رسما يدعى "الرسم القضائي" .

ويستحق هذا الرسم مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل العاشر بعده .

ونص الفصل 22 من نفس القانون على أنه :

" يقبض من المدعي عند تقديم عريضة الدعوى .... رسم قضائي .... وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى، غيابيا أو حضوريا ، وعلى ..... جميع الأحكام العارضة أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع ....." .

والفصل 29 نص على أنه : " يستوفى عند طلب الأداء المرفوع عملا بآحكام الفصل 155 وما يليه من فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإجراءات الأمر بالأداء ...."

وبخصوص طرق الطعن ، نص الفصل 31 عن ما يلي :

" يستوفى عند كل معارضة في حكم أو قرار صدر غيابيا .... طبقا لأحكام الفصل 22 ....." .

ونص الفصل 32 على أنه :

" يستوفى عند استئناف حكم محكمة ابتدائية :

أ- إذا تعلق الأمر باستئناف حكم تحضيري أو أمر صادر عن قاضي المستعجلات أو أمر على عريضة ...

ب- إذا تعلق الأمر باستئناف حكم نهائي .....

ج- إذا كان الاستئناف يرمي إلى مجرد إلغاء حكم ....

د- إذا تعلق الأمر باستئناف حكم صادر في ميدان التحفيظ ...

وبخصوص دعاوى المدعى عليه والاستئنافات العارضة نص الفصل 35 على أنه :

"يترتب على دعاوى المدعى عليه والاستئنافات العارضة استيفاء رسم ... كما هو الشأن فيما يتعلق بالطلبات الأصلية أو الاستئنافات الأصلية ..."

وكذلك بالنسبة لطلبات إدخال الضامن في الدعوى ، واختصام الغير ، والتدخلات الاختيارية .

وبالنسبة لطلبات النقض ، نص الفصل 33 على أنه :

" يفرض على كل طلب نقض يرفع الى المجلس الأعلى رسم ثابت ..."

وبخصوص بعض الطلبات المقدمة أمام المحاكم الإدارية ، فقد نصت المادة 22 من قانون 41/90 على أنه :

"يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي" .

كما نصت المادة 68 من قانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات على أنه .. " الطعن المقدم إلى المحكمة الإدارية بخصوص المنازعة المتعلقة بإيداع الترشيحات ، يسجل مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية".

وبخصوص الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية نصت المادة 71 في الفقرة الثانية على أنه :

" ... تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية ... وتسجل فيها مجانا ..." .

كما نصت المادة 168 من نفس القانون على أن الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة، بانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس الجماعات والأقاليم ومجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية تقدم وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني والتي تنص على تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية بالمجان ، كما أحالت نفس الأحكام على المادة 193 المتعلقة بالمنازعات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.

CENTRE DE PUBLICATION ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

ونصت المادة 48 من قانون 41/90 على أن الاستئنافات المرفوعة إلى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون معفاة من أداء الرسم القضائي، ويمكن أن يقدمها محامون غير مقبولين للتقاضي أمام المجلس الأعلى.

أما بالنسبة للطعن المرفوع أمام المجلس الأعلى فقد نص الفصل 375 على أنه :

" يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول" .

كما نص الفصل 528 من نفس القانون على أنه :

"يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ للقيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن .

وهناك بعض الطعون التي استوجب القانون إيداع مبلغ مساوي للغرامة التي يمكن الحكم بها في حدها الأقصى .

فقد نص الفصل 304 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتعرض الذي يقدمه الغير الخارج عن الخصومة ، على أنه :

".... لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 305 الآتي بعده" .

كما نص الفصل 304 من نفس القانون على أنه :

"لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يحكم بها تطبيقا للفصل 407 من نفس القانون" .

وأداء الرسم القضائي بالنسبة للطلبات المحدد تقديمها بأجل مسقط للدعوى، أو للطعون المقدمة ضد الأحكام، يجب أن يؤدى أمام المحكمة المختصة، وأن الإستثناء المنصوص عليه بمقتضى الفصل 7 من مرسوم 22 أكتوبر 1966 ، المتعلق بإستخلاص الرسوم القضائية المعدل .... وإن أعطى للشخص الذي يوجد موطنه خارج دائرة المحكمة المختصة، إمكانية أداء الرسم القضائي أمام المحكمة الموجودة بدائرة موطنه، فإن صحة الأداء تستوجب أن يكون داخل الأجل المحدد ، إما لتقديم الطلب، أو لتقديم الطعن، وقت وصول المقال إلى المحكمة المختصة، وإلا فإن الطلب أو الطعن يكون غير مقبول.

(قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 17 يناير 1990 ، عدد 127 ، ملف مدني عدد 99907)

7- آجال تقديم بعض أنواع الدعاوى والطعون في الأحكام :

نصت بعض القوانين على أنواع الدعاوى التي يجب تقديمها داخل آجال محددة ، وإلا سقطت، باعتبار أن الأجل المحدد لرفعها هو أجل سقوط وليس أجل تقادم ، وبالتالي يعتبر شرطا من شروط تقديم الدعوى، ومنها على سبيل المثال، الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، إذ نص الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود على أن :" كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عند خلو المبيع من الصفات الموعود بها، يجب أن ترفع في الآجال الآتية وإلا سقطت :

بالنسبة للعقارات خلال 365 يوما بعد التسليم .

بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما " .

وكذلك الدعوى الناشئة عن المسؤولية في حوادث السير الواقعة والمكتسبة صبغة حادثة شغل في آن واحد ، فقد نص الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل على أنه :

"يجب أن تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لكي تكون مقبولة في غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادث...."

والأجل المحدد لتقديم هذه الدعاوى هو أجل سقوط كذلك وليس أجل تقادم، مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة إذا قدمت خارج الأجل ، ذلك أن موضوعها يكون هو الحكم بالتعويض التكميلي للتعويض الممنوح في إطار قانون التعويض عن حوادث الشغل.

ونصت المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية ، على أن طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة يجب أن يقدم داخل أجل ستين يوما ، يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، وفي حالة تقديم تظلم إلى الإدارة ، فالأجل يكون داخل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم كليا أو جزئيا ...

وأضافت المادة 25 من نفس القانون ، أن هذا الأجل ينقطع إذا رفع الطلب إلى جهة قضائية غير مختصة ، ولو كانت المجلس الأعلى ، إذ يبتدئ الأجل مجددا من تاريخ تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.

ونص الفصل 2 من قانون 25 دجنبر 1980 المنظم للعلاقة بين المكري والمكتري ، أنه :

لكل مكتر الحق في المطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية أمام القضاء داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد ...

والفصل 27 من ظ 24 ماي 1955 " المتعلق بتنظيم عقود كراء المحلات التجارية .. " جعل حق المكتري في المنازعة في أسباب الإشعار بالإخلاء ، يسقط ، إن لم يقم برفع الدعوى أمام رئيس المحكمة الإبتدائية ...في ظرف أجل 30 يوما تحسب من يوم توصله بالإشعار بالإخلاء ، أو من تاريخ جواب المالك...

كما نص الفصل 32 من نفس القانون ، على أنه يجب على المكتري في حالة عدم نجاح محاولة الصلح أو رفض المكري تجديد العقد ، أن يودع عريضة إفتتاح الدعوى بكتابة الضبط في ظرف أجل 30 يوما ....

وقد ذهب المجلس إلى إعتبار آجال سقوط الدعوى، آجالا حتمية ، لابد أن يتم الإجراء المعين خلالها ، وإلا كان غير مقبول ، وأنه تطبيقا للفصل 33 من ظ 24 ماي 1955 ، فإن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين إثنين ، لذلك فإن محكمة الإستئناف كانت على صواب لما أثارت تلقائيا سقوط دعوى الطالب ، لعدم ممارستها خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 المذكور .

(قرار رقم 2855 ــ الغرفة الأولى ــ ملف عدد 95994 ، صادر بتاريخ 11 دجنبر 1985)

وقد نص الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية ، على أنه يجب أن تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة الحقوق وإلا سقط الحق .

أما بالنسبة لآجال الطعون ، فإن قانون المسطرة المدنية قد حددها في فصول متفرقة سواء تعلق الأمر بالطعن أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف ، أو أمام المجلس الأعلى.

والأجل المحدد يخص طرق الطعن العادية (التعرض والاستئناف) (54) وطرق الطعن غير العادية (النقض وإعادة النظر) (55).

والفصل 512 من ق م م ، نص على أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون تكون كاملة ، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الإستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ، ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.

العنـــاصر الموضوعية للقرارات القضائيـــة :

بالنسبة للعناصر الموضوعية للقرارات القضائية ، نرى أنه لا يوجد أي خلاف بينها بالنسبة لمعظم نوعية القرارات الصادرة عن مختلف المحاكم ، من حيث درجاتها واختصاصاتها ، ونظرا لما لهذا الموضوع من ارتباط بأهم ما يتميز به كل قرار قضائي وهو التعليل أو ما يصطلح عليه في بعض الفقه بالتسبيب.

وحتى نقف عند حدود ما يفرضه أدب البحث المشترك، فإننا سوف نتناول هذا الجانب من الموضوع بإختصار واقتصار على الترتيب المطلوب في العناصر الموضوعية للقرارات ، تاركين المجال للأساتذة الذين سيتفضلون بتناول الموضوع من أهم جوانبه، سواء من حيث تعليل القرارات القضائية أو تكييف الوقائع مع إرساء القاعدة القانونية عليها ، أو تطابق منطوق القرار القضائي مع أسبابه.

وعليه فترتيب عناصر القرار القضائي من حيث الموضوع بصفة عامة ، هو كالتالي:

مركز النشر والتوثيق القضائي
CENTRE DE PUBLICATION
ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE

- وقـــائـــع الدعـــوى :

تعتبر وقائع الدعوى ، هي دليل الموضوع المتنازع بشأنه ، ويجب أن يتم ذكرها في القرار القضائي بتلخيص عناصرها الأساسية ، مع التركيز على أهم النقاط الأساسية في النزاع، كذكر التواريخ أحيانا والوقائع المادية الثابتة.

- الحجج المعتمـــدة :

لا تكون لأية واقعة مادية أهميتها في النزاع باعتبارها من عناصر وقائع الدعوى، إلا إذا تم تأييدها بالسند المثبت، وبذلك يكون لزاما أن يضمن القرار القضائي بذكر كل الحجج المعتمدة والتي لها دورها الأساسي في إثبات المدعى به.

- الدفوع المثـــارة :

إن كل دعوى وجهت ضد شخص ما ، بوقائع وحجج إلا وكان عليه الرد عليها بدفوع، يستند فيها الى القانون أو إلى وقائع أخرى مضادة مثبتة ، والقرار القضائي يورد الدفوع المثارة في المرتبة الثانية بعد ذكر النزاع وما لها من حجج.

- تكييف الوقائع ومطابقتها مع القاعدة القانونية .

- استخلاص نتيجة توجه القرار .

- منطوق القرار .

هذا وقد ذهب الفقه فضلا عن البيانات المطلوبة في شكل الحكم وموضوعه الى حصر الشروط التي تميز القرار القضائي عن باقي القرارات الصادرة عن هيئات أخرى، والتي تضفي على القرار القضائي وصفه القانوني الصحيح ، و هذه الشروط هي:

1. **أن يصدرالحكم باسم جلالة الملك .**

2. **أن يكون هناك نزاع حقيقي ، بين طرفين ، رفعت بشأنه دعوى الى القضاء .**

3. **أن تكون الدعوى المقامة بشأن النزاع قد رفعت بطريقة صحيحة، أمام القضاء طبقا لقواعد المسطرة ، ويكون الحكم في الدعوى صادرا من جهة قضائية مؤلفة طبقا للقانون وتتوفر على الصفة في إصداره.**

4. **أن تتم المداولة في النزاع سرا ، ويتم النطق بالحكم علنا.**

5. **أن يتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها .**

6. **أن يوقعه القاضي أو الرئيس و المستشار المقرر، و كاتب الضبط .**

إنتـــــهى بعـــــون اللـــــــه و قوته .

(1) الفصل 148 من ق.م.م : "يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال ..."

الفصل 149 من نفس القانون : "يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات ... إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول"

الفصل 268 من نفس القانون : "تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية ..."

الفصل 270 من نفس القانون : "يبت القاضي وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية"

الفصل 543 من ق.م.م : "تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس"

الفصل 371 من نفس القانون : "لا تحكم غرف المجلس الأعلى بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضـــاة"

المادة 5 من قانون 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية : "تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب الضبط ..."

المادة 19 من نفس القانون: "يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية ..."

المادة 4 من قانون 95.53 القاضي بإحداث محاكم تجارية : "تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس يساعدهم كاتب ضبط ..."

المادة 20 من نفس القانون : "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية ... "

المادة 21 من نفس القانون : ".... إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية ، مارس هذه المهام رئيسها الأول"

★ نصت المادة 20 من قانون 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية على أن "هيئة الغرف المجتمعة" تتألف من الرئيس الأول والوكيل العامل للملك ورؤســـاء الغرف وقاض عن كل غرفة ، ينتخبه نظراؤه لمـــدة سنـــة .

ونصت المادة 21 من نفس القانون على أن "الغرف المشتركة" ... وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل ....."

والمادة 22 من نفس القانون نصت على أن "غرفة المشورة" تتألف من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشـــار في كل غرفة ...."

المادة 23 من نفس القانون :" .... لا تعقد جلسات الغرف وفروع إلا بحضور خمسة قضـــاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع".

(2) الفصل 488 من ق.م.م : "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل ، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل ... أصدرالرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها" .

المادة 29 من قانون المحاكم المالية : ".... يجوز للرئيس الأول ... أن يحكم بغرامة تهديدية ... "

(3) يصطلح على هذا النوع من الأحكام ب : حكم تصفية الغرامة التهديدية لجعلها تعويضا محددا

(4) الدكتور أحمد مسلم : أصـــول المرافعـــات : 1691 .

(5) الفصل 344 من ق.م.م : "تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة . تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع" .

(6) الفصل 13 من نفس القانون : "ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب ... أو بتصريح شفوي ...."

الفصل 45 من نفس القانون : " تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 343 ... غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية : .... "

(7) الفصل 33 "..... لايمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أوقريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية" .

الفصل 34 "يجب على الوكيل الذي لايتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله .غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية" .

الفصل 35 "لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف :

1- الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء .

2- المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب خيانة أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب ، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها .

3- الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي .

4- العدول والموثقون المعزولون .

ملاحظة : نصت المادة 31 من قانون المحاماة 1993 ، على أن المحامين وحدهم هم المؤهلون لتمثيل الأطراف أمام المحاكم، غير أن المسطرة الشفوية المنصوص عليها في الفصل 45 من ق.م.م تبقي حق تطبيق مقتضيات الفصلين 33 و 34 من نفس القانون .

ونصت الفقرة الرابعة من الفصل 543 من ق م م ، على أن الدولة تعفى من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها..

وقد ذهب المجلس الأعلى إلى أن المحامي الذي تقدم بالطعن بالنقض شخصيا وهو طرف في الدعوى دون تنصيب محام مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 345 المذكور . (قرار رقم 1154 بتاريخ 1989/5/3 ، ملف 83/884) .

المادة 3 من قانون 90.41 : ترفع القضايا الى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ..."

المادة 13 من قانون المحاكم التجارية : "ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ..." .

الفصل 515 ق.م.م: ترفع الدعوى ضد:الدولة في شخص الوزير الأول، وله أن يكلف بتمثيل الوزير المختص عند الاقتضاء.

الخزينة في شخص الخازن العام .

- الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة لجماعات (تمثيل الجهة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المادة 56-ظ 2 أبريل 1997) .

- المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني .

- مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب .... (قانون 29 يناير2002) .

الفصل 516 : توجه الاستدعاءات .... إلى فاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين في اسم ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه .

الفصل 33 من (ظ 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه تأسيس الجمعيات) : " يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا ، من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته .... "

ونص الفصل 6 من نفس القانون على أن : " كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إذن خاص أن تترافع أمام المحاكم ... "

المادة 45 من مدونة المحاكم المالية : "للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل..."

المادة 49 من نفس القانون "يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ..."

المادة 50 من نفس القانون "يحق للمحاسب العمومي أولذوي حقوقه بصفة شخصية او بواسطة وكيل طلب مراجعة القرارات القضائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا واستئنافيا ..."

المادة 62 من نفس القانون "يجوز للمعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إليالشهودالذين يختارهم ..."

ملاحظة : اقتصرفي المواد 71-74 من مدونة المحاكم المالية ، على أن حق الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس أو المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية سواء ، بالاستئناف ، او المراجعة ، يبقى من حق المعني بالأمر دون الإشارة إلى ذوي حقوقه ، وما إذا كان الطعن يتم بصفة شخصية أو بواسطة وكيل

(8) الفصل 47 من ق.م.م "... يحكم غيابيا إذا لم يحضرالمدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ..."

الفصل 279 من نفس القانون "إذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أوالهيئة بحكم غيابي ...

(9) الفصل 41 من نفس القانون "إذا لم يكن الطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي :

- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوربية : شهران .
- إذا كان يسكن بدولة إفريقية أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر.
- إذا كان يسكن بالأقيانوس : أربعة أشهر.

تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة

(10) مامون الكزبري ، ادريس العلوي : شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي ، ج 1، 1971 .

(11) - الفصل 130 من ق.م.م .

- الفصل 54 من نفس القانون : "يوضع تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية".

ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441 .

- الفصل 441 : " لاتسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة الى القيم ، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية .

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم ، الصيغة النهائية التي تسمح بتنفيذه .

(12) الفصل 39 السابق:"... يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا" .

(13) الفصل (47 فق 3) من ق.م.م

(14) الفصل 279 من نفس القانون "إذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم...بمثابة حضوري ..."

الفصل 36 و 38 وفقـ 5 من الفصل 39) من نفس القانون .

(15) الفصل 48 من نفس القانون .

(16) الفصل 12 : "يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة النزاع غير محددة .

الفصل 13 : "إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه ، بت فيها ابتدائيا إذا تجاوز مجموع الطلبات المقرر والمحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك" .

الفصل 14 : "..... ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر"

الفصل 15 : "..... إذا كان واحد من هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها" .

الفصل 26 من نفس القانون .

المادة 8 من قانون 90.41 (المحاكم الإدارية) : "تختص المحاكم الإدارية ... بالبت ابتدائيا ..."

المادة 6 من قانون المحاكم التجارية : "تختص المحاكم التجارية ... ابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق المبلغ المذكور. (الحد الأقصى 00، 9000 درهم) .

(17) الفصل 16 من نفس القانون : "... يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى" .

(18) نفس الفصل السابق .

(19) الفصل 17 من نفس القانون .

(20) مامون الكزبري ، ادريس العلوي ، شرح قانون المسطرة المدنية الجزء الأول- ص.69 .

(21) الفصل 11 من نفس القانون السابق . و الفصل 21 من نفس القانون .

(22) الفصل 14 من القانون السابق.

(23) الفصل 15 من القانون السابق .

(24) الفصل 13 من نفس القانون .

(25) الفصل 45 فق 3 من نفس القانون .

(26) الفصلان 127 و 129 من نفس القانون .

المادة 6 من قانون المحاكم التجارية : "تختص المحاكم التجارية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها عن تسعة آلاف (9000 درهم) .

(27) وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني "قانون المرافعات" الطبعة الأولى 1986–1987 ص. 417 وص. 421 .

(28) الفصل 1 من ق م م : " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ...

(29) الفصل 93 من ق. م . م : " إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وأصرت بإيداع أصل المستند ... " .

(30) الفصول : 59 وما يليه من نفس القانون المتعلق بإجراءات التحقيق.

(31) الفصل 66 الفقرة الأخيرة من نفس القانون :

" لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع".

(32) القانون الفرنسي قبل تعديل 23 ماي 1942، قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصل القديم 230 كان يميز بين الأحكام التمهيدية والأحكام الإعدادية، وأجاز استئناف الأولى فقط دون ربطها بالحكم الفاصل في الجوهر وقد تم تعديل المادة 230 بمقتضى ظهير 29 مارس 1954.

وأخذ بالاتجاه الفرنسي المعدل ، والذي بمقتضاه أصبح الاستئناف ممكنا في كل الأحكام التحضيرية والتمهيدية، إما منفردة أو مع الحكم البات في الجوهر .

(33) نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه في حالة النزاع بشأن نوع الحكم ، فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط طلبه،أن يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة مذكرة ، أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل التصريح باستئنافه ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا الأمر .

مضيفة في الفقرة الرابعة، أنه لا يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا لأي طعن.

(34) قانون المحاكم الإدارية ، المادة 7 : " تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك " .

قانون المحاكم التجارية، المادة 19 : " كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك " .

(35) الفصل 149 من ق م م :

" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال ... أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي ... " .

(36) الفصل 152 من نفس القانون : " لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس ما يمكن أن يقضى به في الجوهر " .

(37) جلاسون – أورده مامون الكزبري ادريس العلوي ، شرح المسطرة المدنية ص 85.

(38) العشماوي – الجزء الثاني صفحة 666.

(39) الفصل 120 من ق م م : " يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا " .

الفصل 119 : " ... يترتب عن التنازل عن الدعوى محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة " ..

(40) الفصل 339 من ق. م . م المتعلق بالمسطرة امام محاكم الاستئناف ينص على أنه :

" تكون الجلسات علنية إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق لحميدة " .

الفصل 345 من نفس القانون ، الفقرة قق : " ... يشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات صدرت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة ... "

(41) – قرار عدد 164 بتاريخ 22 دجنبر 1960 ، قضاء المجلس الأعلى في المواد المدنية ص 75.

– قرار عدد 251 بتاريخ 5 يوليوز 1967، قضاء المجلس الأعلى عدد 3 صفحة 2. المادة 5 من قانون المحاكم الإدارية : " تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية ... " .

(41 مكرر) منشوربمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 17 ص 14 ، أورده الدكتور الطيب برادة إصدار الحكم المدني وصياغته الغنية في ضوء الفقه والقضاء – 1996 ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية ، صفحة 452 .

(42) راجع الفصول 6–7–8 من نفس القانون (م.م) .

(43) أحمد أبو الوفا – المرجع السابق صفحة 114، أورده مامون الكزبري وادريس العلوي المرجع السابق صفحة 114.

(44) الشرقاوي – شرح قانون المرافعات سنة 1950، أورده مامون الكزبري– المرجع السابق، ص 114

(45) قضاء المجلس الأعلى المواد المدنية – صفحة 115.

(46) قرار المجلس الأعلى عدد 66 – الغرفة الشرعية، بتاريخ 30 دجنبر 1969.

(47) الفصل 32، 142 من ق.م.م. المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية، والمادة 19 من قانون المحاكم التجارية " فق 2 ".

(48) قرار الغرفة الشرعية عدد 160، بتاريخ 16 يناير 1967.

(49) قرار الغرفة الشرعية عدد 37، بتاريخ 7 نونبر 1967 .

(50) الفصول : 37–38–39 من نفس القانون السابق .

(51) الفصول : 42–47–48–279–329–333 من نفس القانون.

(52) المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية . المادة 19 من قانون المحاكم التجارية .

(53) الفصل 148 : "يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف ، ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع اليهم في حالة وجود أية صعوبة. يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.

(53 مكرر) منشور بمجلة المحاماة عدد 13 صفحة 105.

(54) المادة 45 من قانون المحاكم الإدارية (أحال في أجل الاستئناف على الفصل 134 من ق.م.م) .

المادة 18 من قانون المحاكم التجاري (حدد أجل الاستئناف داخل أجل خمسة يوما من تاريخ التبليغ) .

الفصل 130 من ق.م.م (حدد أجل الطعن في عشرة أيام من يوم التبليغ)

الفصل 134 من ق.م.م (حدد أجل الاستئناف في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ)

ROYAUME DU MAROC • المملكة المغربية
مركز النشر والتوثيق القضائي
CENTRE DE PUBLICATION
ET DE DOCUMENTATION JUDICIAIRE